

Catatan Belajar Business Ethics for Sustainability

Versi ringkas: Bab 1 sampai Bab 6, studi kasus kelompok, narasi kelas, dan jawaban
contoh soal

Buku acuan: Crane, Matten, Glozer, dan Spence (2019), *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, edisi kelima, Oxford University Press

Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

Dosen pengampu: Prof. Dr. Eko Suwardi

Disusun untuk persiapan ujian tengah semester, Oktober 2026

Daftar Isi

Cara Memakai Catatan Ini

Bab 1. Introducing Business Ethics

- A. Materi buku
- B. Narasi kelas (15 Agustus 2026)
- C dan D. Kasus dosen dan jawaban contoh soal

Bab 2. Framing Business Ethics: CSR, Stakeholder, dan Corporate Citizenship

- A. Materi buku
- B. Narasi kelas (28 Agustus 2026, sesi pertama)
- C. Studi kasus Kelompok 1: PT Djarum dan Djarum Foundation
- D. Jawaban contoh soal: Djarum

Bab 3. Evaluating Business Ethics: Teori Etika Normatif

- A. Materi buku
- B. Narasi kelas (28 Agustus 2026, sesi kedua)
- C. Studi kasus Kelompok 2: hilirisasi nikel
- D. Jawaban contoh soal: hilirisasi nikel

Bab 4. Making Decisions in Business Ethics: Teori Etika Deskriptif

- A. Materi buku
- B. Narasi kelas (29 Agustus 2026, sesi pertama)
- C. Studi kasus Kelompok 3: Volkswagen (dan Boeing)
- D. Jawaban contoh soal: Volkswagen Dieselgate

Bab 5. Managing Business Ethics: Alat dan Teknik Manajemen Etika Bisnis

- A. Materi buku
- B. Narasi kelas (29 Agustus 2026, sesi kedua)
- C. Studi kasus Kelompok 4: Siemens
- D. Jawaban contoh soal: Siemens

Bab 6. Shareholders and Business Ethics

- A. Materi buku
- B. Narasi kelas (19 September 2026, sesi pagi)
- C. Studi kasus Kelompok 5
- D. Jawaban contoh soal: lima kasus Bab 6

Topik Pelengkap Bab 4. Ethical Leadership dan Kasus eFishery

- A. Kaitan dengan buku
- B. Narasi kelas (19 September 2026, sesi siang)
- C. Studi kasus Kelompok 6: eFishery
- D. Jawaban contoh soal: eFishery

Rangkuman Lintas Bab dan Bekal Ujian

Cara Memakai Catatan Ini

Sumber. Buku Crane dan Matten Bab 1 sampai 6, slide enam kelompok dari folder “PPT Kelompok BES”, dan rekaman Plaud kelas 15 Agustus, 28 Agustus, 29 Agustus, serta 19 September 2026 (dua sesi). Bagian rekaman yang tidak jelas ditulis apa adanya, bukan ditebak. Angka yang berbeda antara slide dan rekaman ditampilkan dua-duanya.

Susunan tiap bab. A materi buku (definisi, model, tabel, kotak kasus), B narasi pembahasan di kelas (penjelasan dosen, pertanyaan mahasiswa), C studi kasus kelompok (fakta dan analisis presenter), D jawaban contoh soal untuk lima pertanyaan: dilema etika dan prinsip yang dilanggar, pelaku, pihak yang dirugikan, lesson learned, pencegahan.

Pertemuan	Tanggal	Bab	Kelompok	Kasus
1 dan 2	15 Agustus	Bab 1 Introducing Business Ethics	Dosen	Garuda, Enron, HealthSouth, BLBI, insider trading UBS Danamon
3	28 Agustus	Bab 2 Framing Business Ethics	Kelompok 1	CSR PT Djarum dan Djarum Foundation
3	28 Agustus	Bab 3 Evaluating Business Ethics	Kelompok 2	Hilirisasi nikel Indonesia
4	29 Agustus	Bab 4 Making Decisions	Kelompok 3	Volkswagen Dieselgate, Boeing 737 MAX
4	29 Agustus	Bab 5 Managing Business Ethics	Kelompok 4	Siemens, program antikorupsi
5	19 September pagi	Bab 6 Shareholders and Business Ethics	Kelompok 5	Olympus, General Motors, Carillion, klub sepak bola
6	19 September siang	Ethical Leadership (bagian Bab 4 di silabus)	Kelompok 6	Fraud startup eFishery

Format soal menurut dosen (19 September). Tipe pertama analisis kasus, bisa kasus buatan dosen atau kasus yang sudah dipresentasikan, dengan komponen berurutan: deskripsi kasus, dilema etika, pelaku, pihak dirugikan, prinsip yang dilanggar, lesson learned, rekomendasi pencegahan. Tipe kedua pernyataan benar atau salah yang wajib diberi alasan; contoh dosen: dua orang melanggar hal yang sama, satu karena ditekan atasan dan satu atas inisiatif sendiri, keduanya salah tetapi gradasi kesalahannya berbeda. Ujian ditulis tangan, boleh membuka buku cetak, dilarang memakai internet. Untuk tugas, kelompok yang sudah presentasi tidak boleh menganalisis kasusnya sendiri (Kelompok 2 berarti harus memilih kasus lain).

Kerangka cepat menjawab soal kasus. (1) Deskripsi: siapa, melakukan apa, kapan, akibatnya. (2) Dilema dan prinsip: sebut dua nilai yang bertabrakan, lalu uji dengan utilitarianisme, Kant, hak, keadilan Rawls, virtue ethics, ethic of care. (3) Pelaku: pisahkan level individu, organisasi, sistem. (4) Dirugikan: pakai peta stakeholder, termasuk lingkungan dan generasi mendatang, dan sebut kerugian kepercayaan. (5) Lesson learned: kaitkan dengan agency problem, moral framing, faktor situasional, compliance dan values, governance. (6) Pencegahan: alat Bab 5 (kode etik yang ditegakkan, whistleblowing, pelatihan, audit independen, insentif yang benar, tone at the top, pelibatan stakeholder) dan regulasi atau aksi kolektif di level sistem.

Bab 1. Introducing Business Ethics

A. Materi buku

Definisi. Business ethics adalah studi tentang situasi, aktivitas, dan keputusan bisnis yang di dalamnya persoalan benar dan salah dibahas. “Benar dan salah” berarti secara moral, bukan komersial; “bisnis” mencakup juga organisasi pemerintah, LSM, dan lembaga amal. Tuduhan bahwa business ethics itu oxymoron (Carr menyamakan bisnis dengan poker) dibantah: keputusan buruk pun digerakkan nilai tertentu, bisnis sehari-hari mustahil tanpa kejujuran dan kepercayaan, dan subjek ini memberi jawaban sistematis, bukan sekadar firasat.

Etika dan hukum (Figure 1.1). Hukum adalah kodifikasi etika dan standar minimum perilaku; business ethics dimulai di titik hukum berakhir, pada wilayah abu-abu tempat nilai saling bertentangan (Treviño dan Nelson).

Wilayah	Contoh
Hanya etika (grey area)	Menjual senjata ke rezim represif, uji produk pada hewan, melarang serikat pekerja
Etika dan hukum	Penipuan, pencurian
Hanya hukum	Menyetir di sisi kiri atau kanan jalan

Catatan: hukum berubah, berbeda antarnegara, dan bisa tidak etis (India baru melegalkan hubungan sesama jenis pada 2018). Banyak masalah bersifat equivocal, misalnya air minum kemasan (kritik soal sampah dan iklan menyesatkan, pembelaan soal kenyamanan dan pengganti minuman manis). Tujuannya mengembangkan judgement yang baik, bukan jawaban pasti.

Morality, ethics, ethical theory (Figure 1.2). Morality adalah norma, nilai, dan keyakinan yang tertanam dalam proses sosial dan menentukan benar salah bagi individu atau komunitas. Ethics adalah studi tentang moralitas dan penerapan nalar untuk merumuskan aturan dan prinsip. Ethical theory adalah kodifikasi aturan dan prinsip itu (teori hak, teori keadilan). Urutannya: morality, lalu ethics, lalu ethical theory yang diterapkan pada situasi.

Mengapa business ethics penting. Enam alasan: bisnis punya kekuatan besar di masyarakat; bisnis berpotensi memberi kontribusi besar; malpraktik menimbulkan kerugian besar (Rana Plaza 2013, lebih dari 1.000 pekerja tewas); tuntutan stakeholder makin kompleks; karyawan ditekan mengompromikan etika (64 persen akuntan Eropa pernah ditekan, sepertiga menyerah); dan trust deficit (hanya 52 persen publik global memercayai bisnis, Edelman 2018). Business ethics juga menjadi “industri”: ethics officer, konsultan, reksa dana etis, pasar etis Inggris sekitar 78 miliar pound per tahun.

Konteks organisasi (Table 1.2). Korporasi besar: prioritas integritas keuangan, pendekatan formal, akuntabel ke pemegang saham, kendala orientasi pemegang saham dan ukuran. Bisnis kecil (lebih dari 95 persen ekonomi swasta): isu karyawan dan komunitas, informal berbasis kepercayaan, kendala waktu dan sumber daya. Civil society: misi dan nilai, akuntabel ke donor dan klien, kurang sumber daya. Sektor publik: rule of law, korupsi, konflik kepentingan, formal dan birokratis, kendala inersia dan kurang transparansi. Film *All the Queen’s Horses*: bendahara kota Dixon menggelapkan 53 juta dolar selama 20 tahun karena tata kelola lemah, auditor tidak independen, dan budaya “semua percaya Rita”.

Globalisasi. Definisi: integrasi berkelanjutan interaksi politik, sosial, dan ekonomi di tingkat transnasional, terlepas dari jarak fisik (deterritorialization). Pendorongnya teknologi dan politik. Race to the bottom: multinasional mengadu negara berkembang demi pajak terendah, regulasi lingkungan terlonggar, dan hak pekerja paling terbatas. Tiga dampak pada business ethics: budaya (tuntutan etis berbeda; kasus IKEA Yunani menolak aktor kulit hitam), hukum (transaksi lepas dari kendali hukum nasional sehingga kebutuhan etika naik; penghindaran pajak Apple, Google, Starbucks, Amazon yang legal), dan akuntabilitas (pendapatan Walmart melebihi PDB Australia, tetapi manajernya hanya akuntabel ke pemegang saham). Table 1.4 membandingkan Eropa (kontrol kolektif lewat negara, pedoman hukum, multi stakeholder formal), Amerika Utara (individu dan korporasi, kode etik, fokus nilai pemegang saham), dan Asia (manajemen puncak, diskresi manajerial, benign managerialism seperti Tata). Konsep lokal: Ubuntu (Afrika), guanxi (Cina), keiretsu dan chaebol. Sumber perbedaan: agama (Weber) dan sejarah, termasuk kolonialisme.

Sustainability. Definisi: pemeliharaan jangka panjang sistem menurut pertimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sustainable development (WCED 1987): memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (intergenerational equity). SDGs: 17 tujuan untuk 2030; 69 persen perusahaan memasukkannya ke strategi tetapi 56 persen responden mencurigai SDG-wash; kritik Hickel soal kontradiksi pertumbuhan dan ketimpangan. Triple bottom line (Elkington): nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perspektif lingkungan: sumber daya terbatas (Patagonia “Don’t Buy This Jacket”). Perspektif ekonomi sempit: kinerja jangka panjang, bukan laba sesaat (krisis 2008); luas: dampak pada kerangka ekonomi (suap, kartel, penghindaran pajak Starbucks yang legal tetapi dianggap imoral). Perspektif sosial: keadilan sosial, 80 persen PDB dunia dinikmati 1 miliar orang. Sustainability penuh hampir mustahil, maka praktik dinilai dari trade-off antar dimensi.

Case 1 Global McEthics. McDonald’s dikritik soal obesitas, iklan ke anak, dan kesejahteraan hewan (persidangan McLibel); merespons dengan menghapus supersize, label gizi, dan sumber berkelanjutan, lalu menghadapi pertanyaan yang sama saat berekspansi ke Asia yang informasi gizinya lebih longgar.

Slide dosen (tambahan dari Velasquez). Stakeholder primer (karyawan, pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditur, distributor, pesaing) dan sekunder (komunitas, pemerintah, media, aktivis, publik). Tiga tingkat analisis: sistemik, korporat, individu. Hak hukum berlaku di yurisdiksi tertentu, hak moral universal; hak negatif menuntut tidak diganggu, hak positif menuntut disediakan sarannya. Syarat kontrak bermoral: tahu sepenuhnya, tanpa penyesatan, tanpa paksaan, tidak mengikat pada tindakan amoral. Lingkungan: biaya privat versus biaya sosial, kewajiban menginternalisasi eksternalitas, konservasi untuk generasi mendatang.

Poin ujian. Definisi business ethics dan dua catatannya; Figure 1.1 dan keterbatasannya; urutan morality, ethics, ethical theory; enam alasan penting dengan datanya; business ethics sebagai judgement; Table 1.2; definisi globalisasi, race to the bottom, tiga dampaknya; Table 1.4; sustainability, WCED, SDG-wash, triple bottom line dan trade-off.

B. Narasi kelas (15 Agustus 2026)

Dosen membuka dengan kode etik profesi (PII, IDI, IAI dan IAPI, INI) dan menegaskan bahwa menulis etika ke dokumen tidak berarti yang di luar dokumen boleh; seperti undang undang, tidak semua kepantasan bisa dikodifikasi (tidak ada larangan memakai baju tidur ke kelas). Etika punya unsur universal dan lokal, dan yang terlihat longgar justru lebih ketat karena menuntut kepatuhan hati nurani. Hukum harus dijalankan dengan jiwa etika: dosen mengutip Dudung Abdurachman tentang ibu pencuri

tiga buah kakao yang diproses cepat, sementara korupsi besar berlarut. Diagram Venn: hanya etika (berpakaian pantas), irisan (larangan mencuri yang dijalankan dengan kemanusiaan), hanya hukum (hukum kaku pada pencurian kecil, hak protokol yang merugikan publik).

Etika bisnis adalah rem mobil, bukan penghambat: jangka pendek terasa mahal (kalah tender korup), jangka panjang menyelamatkan dari kecelakaan. Kasus yang dibahas: Garuda mengakui pendapatan di muka (melanggar matching principle, menyeret auditor); Enron menyembunyikan utang di special purpose entities yang dikendalikan orang dalam, bangkrut 2001, Arthur Andersen bubar; HealthSouth memanipulasi laporan sejak sebelum IPO. Kesaksian Andrew Fastow, “I am here because I am guilty”, dan analoginya “tidak melebihi batas kecepatan tetapi menabrak orang” dipakai dosen untuk menegaskan patuh hukum tidak sama dengan patuh etika. Mantan CFO HealthSouth: kaya tetapi tidak bisa tidur, lalu memotong rumput 20 dolar per hari dan tidur nyenyak.

Teori keagenan: agen punya informasi dan kepentingan sendiri (bonus, reputasi) yang bertentangan dengan prinsipal. Sejarah: Great Depression 1929 melahirkan kewajiban audit independen (Securities Act); krisis 2008 dari sekuritisasi subprime mortgage dan bailout dengan uang pajak. Krisis 1997 sampai 1998: utang valas tanpa hedging karena biaya hedging menggerus bonus, rupiah dari Rp2.500 ke hampir Rp16.000, BLBI sekitar Rp650 triliun, 16 bank ditutup; dokumen sah secara hukum tetapi dana disalahgunakan pemilik bank dan ditanggung rakyat.

Dilema mahasiswa: sinergi BUMN yang mengarahkan pengadaan ke anak usaha sendiri lewat spesifikasi tender (konflik kepentingan tersembunyi); insider trading UBS dan Danamon 2012; monopoli “haji haji” di daerah yang membangun masjid dan sekolah tetapi menutup pesaing (asimetri informasi, nilai eksploitasi jauh lebih besar dari fasilitas sosial); pungli BPN yang hilang setelah surat edaran batas 3 hari (aturan sistem menghapus ruang pungli); kode etik tidak tertulis notaris. Race to the bottom pajak dijawab Global Minimum Tax 15 persen. Tiga level etika: individu (hati nurani), organisasi (living the code), sistem (suap yang dianggap aturan tidak tertulis). Simulasi UMP Jakarta Rp5,6 juta menyisakan sekitar Rp2,85 juta sebelum biaya anak dan kesehatan, sehingga buruh menjadi pengemudi ojek sampai malam dan produktivitas turun. Manajemen laba direksi di tahun terakhir jabatan; galon isi ulang kalah dari sekali pakai karena konsumen tidak menghargai; investasi 700 juta dolar pindah ke Vietnam karena pungli 35 sampai 40 persen dari biaya dasar.

C dan D. Kasus dosen dan jawaban contoh soal

Bab 1 tidak punya kelompok presenter, jadi tiga kasus dosen dianalisis ringkas.

	Enron dan Arthur Andersen	Garuda Indonesia	Insider trading UBS Danamon (2012)
Deskripsi	Utang dan proyek rugi disembunyikan di entitas bertujuan khusus yang dikendalikan orang dalam; utang diakui sebagai pendapatan; bangkrut 2001, auditor bubar	Pendapatan kontrak yang kasnya belum pasti diakui di muka sehingga rugi tampak untung; auditor ikut menandatangani	Pejabat UBS membeli saham Danamon atas nama istri sebelum akuisisi diumumkan; harga naik dari Rp4.000 ke Rp6.000; MAS menjatuhkan sanksi administratif

	Enron dan Arthur Andersen	Garuda Indonesia	Insider trading UBS Danamon (2012)
Dilema dan prinsip dilanggar	Harga saham dan bonus lawan kejujuran; melanggar transparansi, kewajiban fidusia, prinsip Kant (investor dan karyawan dipakai sebagai alat); utilitarian jelas gagal; legal tidak berarti etis	Citra kinerja lawan laporan jujur; melanggar akurasi informasi, matching principle, kewajiban bertindak demi perusahaan jangka panjang, hak investor atas informasi benar	Keuntungan pribadi lawan kerahasiaan dan fairness pasar; melanggar fairness, kejujuran (disamarkan lewat nama istri), uji universalisasi Kant
Pelaku	CEO, CFO Fastow, eksekutif; budaya pemuja harga saham; auditor dan pengacara yang kehilangan independensi; celah aturan konsolidasi	Direksi penyusun laporan, auditor eksternal, tekanan sistemik BUMN tampil untung; dua komisaris yang menolak tanda tangan justru menjalankan pengawasan	Individu pejabat UBS dan istrinya; UBS atas lemahnya pembatasan akses dan pemantauan transaksi pegawai
Dirugikan	Pemegang saham, dana pensiun, karyawan Enron dan Arthur Andersen, kreditur, kepercayaan pasar modal	Investor publik, negara sebagai pemilik, karyawan, profesi akuntan, kepercayaan pada laporan BUMN	Investor yang menjual tanpa tahu, integritas pasar, reputasi UBS, nasabah
Lesson learned	Agency problem nyata; kontrol yang punya konflik kepentingan tidak bisa diandalkan; harga pribadi dari ketidakjujuran	Manajemen laba lahir dari horizon jabatan pendek; komisaris dan komite audit harus berani menolak	Asimetri informasi adalah godaan terbesar di keuangan; sanksi cepat dan pasti lebih jera daripada proses panjang
Pencegahan	Komite audit independen, pisahkan audit dari konsultasi, rotasi auditor, pengungkapan transaksi pihak berelasi, insentif tidak hanya harga saham, whistleblowing dilindungi, aturan konsolidasi berbasis pengendalian, sanksi pidana	Kebijakan pengakuan pendapatan konservatif, review komite audit, indikator kinerja memuat arus kas dan kualitas laba, evaluasi auditor, sanksi regulator konsisten	Insider list dan blackout period, pelaporan rekening pegawai dan keluarga, Chinese wall, pelatihan kode etik pasar modal, pemantauan transaksi oleh bursa

Bab 2. Framing Business Ethics: CSR, Stakeholder, dan Corporate Citizenship

A. Materi buku

Korporasi. Entitas hukum terpisah yang memiliki asetnya sendiri dan punya perpetual succession. Implikasi: orang buatan (artificial person) dengan hak dan kewajiban; dimiliki nominal oleh pemegang saham tetapi ada secara independen (limited liability); manajer memikul fiduciary responsibility. Tanggung jawab hukum tidak sama dengan tanggung jawab moral.

Tiga argumen Friedman (1970). Hanya manusia punya tanggung jawab moral; tanggung jawab manajer hanya kepada pemegang saham; masalah sosial urusan negara. Buku menjawab argumen pertama dengan Table 2.1 (korporasi punya tanggung jawab moral karena identitas hukum, agensi lewat struktur keputusan internal menurut French dan Moore, budaya organisasi, dan identitas fungsional seperti “I’m lovin’ it”), argumen kedua dengan CSR dan stakeholder theory, argumen ketiga dengan corporate citizenship.

Mengapa CSR. Business case (enlightened self-interest): menaikkan pendapatan jangka panjang, mengurangi biaya (Walmart hemat 1 miliar dolar), mengelola risiko dan mencegah regulasi, menjaga social licence to operate. Kritik: Friedman menyebutnya laba berkedok; Banerjee dan Fleming menilai CSR melegitimasi kekuasaan korporasi; hubungan CSR dan laba sulit dibuktikan (masalah kausalitas Orlitzky). Argumen moral: eksternalitas, kekuasaan (“maksim Spiderman”), ketergantungan. Creating Shared Value (Porter dan Kramer) dikritik naif.

Definisi CSR dan piramida Carroll (Figure 2.2). CSR adalah upaya perusahaan memenuhi tuntutan ekonomi, legal, etis, dan filantropis masyarakat pada waktu tertentu.

Tingkat	Status	Isi	Contoh
Ekonomi	Diwajibkan	Imbal hasil wajar, pekerjaan, produk; fondasi	Bank “terlalu besar untuk gagal” ditalangi
Legal	Diwajibkan	Patuh hukum, bermain sesuai aturan	Monsanto membayar 289 juta dolar (2018)
Etis	Diharapkan	Benar dan adil meski tidak dipaksa hukum	Kemarahan publik atas penghindaran pajak yang legal
Filantropis	Diinginkan	Donasi, sponsor seni dan olahraga	Carroll menyebutnya “kurang penting” tetapi peluang diferensiasi

Kritik: tidak menjawab konflik antar tingkat (relokasi ke negara berkembang memenuhi ekonomi tetapi melanggar etis), terlalu manajerial, dan gambaran bisnis sempurna yang sulit dicapai. Explicit CSR (aktivitas tersendiri, model AS) versus implicit CSR (tertanam dalam hukum dan institusi, Eropa, Asia, Afrika; Matten dan Moon 2008). Di negara berkembang ekonomi dan filantropi didahulukan dari etika (Visser); India mewajibkan 2 persen laba. Table 2.2: CSR tradisional (fokus risiko, didorong citra, distribusi nilai, defensif, “bolt-on”) versus kontemporer (fokus imbalan, didorong kinerja dan produk,

penciptaan nilai, proaktif, “built-in”). Corporate social performance (Wood 1991): prinsip, proses, hasil; hasil dibagi kebijakan sosial (IKEA 100 persen energi terbarukan), program sosial (ISO 14000, EMAS, ISO 26000), dan dampak sosial yang paling sulit diukur.

Stakeholder theory (Freeman 1984). Dua prinsip Evan dan Freeman: principle of corporate rights (tidak melanggar hak orang lain) dan principle of corporate effect (bertanggung jawab atas dampak tindakan). Definisi: stakeholder adalah individu atau kelompok yang, dalam situasi tertentu, dirugikan atau diuntungkan oleh korporasi, atau yang haknya harus dihormati. Figure 2.3: model tradisional (empat kelompok, pemegang saham didahulukan), model stakeholder (pemegang saham satu dari banyak: pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, pesaing, masyarakat sipil), model jaringan Rowley (tiap stakeholder punya stakeholder sendiri). Dua argumen Freeman mengapa klaim non pemegang saham: legal (kontrak dan regulasi) dan ekonomi (agency problem; Ghoshal: pemegang saham lebih mudah menjual saham daripada karyawan mencari kerja; Jack Welch menyebut maksimalisasi nilai pemegang saham “ide bodoh”). Peran baru manajer: memadukan fidusia dengan semua stakeholder sah termasuk lingkungan (Unilever Sustainable Living Plan); stakeholder democracy. Donaldson dan Preston: teori normatif (seharusnya), deskriptif (kenyataannya), instrumental (menguntungkan). Konteks internasional: ko-determinasi Jerman (sepertiga dewan pengawas wakil karyawan), keiretsu dan chaebol, keunggulan kooperatif Skandinavia.

Corporate citizenship. Korporasi mengambil peran pemerintah di tiga area: pemerintah mundur (privatisasi air, listrik, pendidikan), pemerintah tidak mampu (perusahaan tambang membangun jalan dan sekolah), pemerintah hanya menjangkau wilayahnya (pasar finansial, iklim, internet). Tiga pemakaian istilah: limited view (filantropi), equivalent view (sama dengan CSR), extended view (pilihan buku). Berangkat dari tiga hak kewarganegaraan Marshall: sosial (hak positif: pendidikan, kesehatan), sipil (hak negatif: properti, kebebasan berbicara), politik (memilih, berpartisipasi). Definisi: corporate citizenship adalah peran korporasi dalam mengatur hak kewarganegaraan individu. Figure 2.4: hak sosial, korporasi sebagai provider atau ignorer; hak sipil, enabler atau disabler (Facebook dan privasi); hak politik, channel atau blockage (kampanya anti obesitas menyasar McDonald’s, bukan pemerintah). Pandangan ini deskriptif, motif tidak perlu diketahui. Implikasi: corporate accountability (apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban) dan corporate transparency (sejauh mana keputusan dan dampak dibuat terlihat); tiga elemen kualitas transparansi Schnackenberg dan Tomlinson: disclosure, clarity, accuracy. Contoh: Nike membuka daftar pemasok 2005; Lush menghapus muka karena tambang di Jharkhand tidak bisa dipantau. Akuntabilitas lewat pasar (“purchase votes”) terbatas. Case 2 American Apparel: model bebas sweatshop di Los Angeles dengan gaji dua kali upah minimum, tetapi iklan seksual, pelecehan oleh CEO, dan ekspansi berlebihan membuatnya bangkrut 2015.

Poin ujian. Tiga ciri hukum korporasi; tiga argumen Friedman dan jawabannya; Table 2.1; business case versus argumen moral; piramida Carroll dan tiga kritiknya; explicit versus implicit; Table 2.2; model Wood; definisi stakeholder dan dua prinsip; tiga model Figure 2.3; dua argumen Freeman; tiga bentuk Donaldson dan Preston; extended view, tiga hak Marshall, Figure 2.4, akuntabilitas, tiga elemen transparansi.

B. Narasi kelas (28 Agustus 2026, sesi pertama)

Kelompok 1 memaknai “framing” sebagai pandangan dan nilai untuk menilai apakah perusahaan punya nilai moral, lalu membahas korporasi, tiga frame, dan Djarum. Dosen dan kelas memperdalam beberapa hal. Social licence to operate dicontohkan perusahaan yang sudah berizin resmi tetapi ditolak

masyarakat sehingga pemerintah enggan mengurus izin lanjutan. Piramida Carroll idealnya dipenuhi berurutan dari bawah; filantropi sebesar apa pun tidak menebus lapisan etis.

Diskusi tajam soal “menebus dosa”: seorang peserta mengangkat ISO 26000 (CSR juga harus berdampak ke dalam, bukan hanya menyumbang ke luar). Argumen pro PB Djarum: tidak ada pembinaan bulutangkis lain sekuat itu, menghentikannya merugikan prestasi nasional. Argumen kontra: tujuannya promosi merek ke anak, secara utilitarian kerugian kesehatan (BPJS lebih dari Rp10 triliun untuk penyakit akibat rokok, dibanding cukai Djarum sekitar Rp35 triliun) lebih besar, dan fair distribution of benefit and risk tidak terpenuhi karena penerima beasiswa bukan penanggung risiko. Usulan entitas terpisah tanpa nama Djarum, seperti Mission Winnow milik Philip Morris di Formula 1, dinilai dosen bisa diterima secara etis karena yang dipersoalkan publik adalah framing merek rokok, tetapi perusahaan kehilangan nilai promosi. Analogi kartel narkoba yang membangun infrastruktur sosial untuk “membeli” penerimaan komunitas juga muncul.

Sintesis dosen: perusahaan rokok bertahap mendiversifikasi ke elektronik, perbankan, properti karena sadar rokok suatu saat tidak laku; filantropi tidak menghapus dampak produk inti, tetapi tanpa CSR dampak sosial dan reputasi lebih buruk; perusahaan rokok besar menggeser pasar ke negara berkembang karena tekanan di negara maju; tuntutan transparansi (peringatan kesehatan di bungkus rokok baru ada belakangan) bergantung pada dinamika sosial dan pressure group, dan negara dengan pressure group kuat punya standar etika bisnis lebih tinggi. Menjawab Pak Andika, dosen menjelaskan piramida Carroll tidak kaku, bergantung konteks budaya dan negara; tuntutan sekarang mengarah ke built-in (AMDAL sebelum beroperasi); dalam bencana filantropi langsung tetap tepat, dalam kondisi normal pemberdayaan lebih baik. Industri rokok tetap “merah” secara kesehatan tetapi tidak bisa ditutup paksa karena petani tembakau dan pekerja sigaret kretek tangan. Kesimpulan kelas: CSR yang tidak sempurna lebih baik daripada tidak ada, tetapi “dosa core business tetap ada”.

C. Studi kasus Kelompok 1: PT Djarum dan Djarum Foundation

Fakta. PT Djarum berdiri 21 April 1951 di Kudus oleh Oei Wie Gwan, kini generasi ketiga keluarga Hartono, perusahaan keluarga tertutup, lebih dari 56.000 pekerja langsung (slide analisis menyebut sekitar 60.000), setoran cukai dan pajak disebut Rp35 triliun (2017) di slide dan Rp3,5 triliun di awal presentasi (tidak konsisten di rekaman). Djarum Foundation berdiri 30 April 1986 dengan lima pilar: Bakti Pendidikan (Beswan Djarum, lebih dari 13.900 mahasiswa), Bakti Olahraga (PB Djarum sejak 1974, 11 peraih medali Olimpiade, audisi umum sejak 2006), Bakti Lingkungan (2,3 juta trembesi di Pantura dan Tol Trans Jawa, 1,1 juta mangrove), Bakti Budaya, Bakti Sosial (donor darah, operasi katarak, bencana). Polemik 2019: audisi di Bandung disorot KPAI karena peserta anak memakai kaus bermerek Djarum (sejak 2015 sampai 2018 menurut Lentera Anak); September 2019 PB Djarum menyatakan berhenti; mediasi Kemenpora 12 September 2019 menghasilkan tiga kesepakatan: KPAI mencabut surat, nama menjadi “Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis” tanpa logo dan merek, audisi dilanjutkan. Audisi berlanjut 2020 sampai 2025 (2024: 11 dari 1.966 peserta; 2025: 9 dari 1.729). Fakta lain: 70 juta perokok, 7,4 persen perokok berusia 10 sampai 18 tahun, PP 109/2012, industri aktif menjaga regulasi longgar, Indonesia disebut satu satunya negara Asia yang belum meratifikasi FCTC.

Analisis kelompok. Carroll: filantropis kuat, etis rapuh, hukum patuh formal, ekonomi kuat; karena berurutan, filantropi tidak menebus defisit etis, sesuai pola CSR negara berkembang (Visser) dan strategi bolt-on. Peta stakeholder: karyawan dan petani (penghidupan) lawan pengendalian tembakau; Kemenkeu (cukai) lawan Kemenkes; konsumen dewasa lawan hak anak; atlet dan beswan lawan masyarakat sipil;

pemilik lawan tuntutan etis. Tiga bentuk teori stakeholder terlihat sekaligus: normatif (wajib hormati hak anak), deskriptif (merespons tekanan lewat mediasi), instrumental (respons menyelamatkan program dan reputasi). KPAI adalah stakeholder dari stakeholder (model jaringan). Extended view: provider hak sosial (beasiswa, pembinaan atlet), enabler sekaligus disabler hak sipil, dan aktor politik dalam regulasi tembakau; akuntabilitas dan transparansi lemah pada perusahaan tertutup. Lima kesimpulan: korporasi punya tanggung jawab moral sebagai entitas; defisit etis tidak ditebus filantropi; CSR masih bolt-on; anak peserta audisi adalah stakeholder sah lewat principle of corporate effect; Djarum menjalankan sekaligus menghambat fungsi negara.

D. Jawaban contoh soal: Djarum

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Perusahaan yang produk intinya merugikan kesehatan publik sekaligus memberi manfaat sosial nyata; pertanyaannya bukan apakah program bermanfaat, tetapi apakah filantropi boleh dipakai membangun citra merek rokok di kalangan anak. Menghentikan audisi merugikan ribuan anak berbakat, melanjutkan dengan merek menjadikan anak alat promosi. Dengan Carroll, kuat di ekonomi dan filantropis, formal di hukum, rapuh di etis, dan lapisan harus dipenuhi dari bawah. Prinsip yang dilanggar pada audisi 2019: hak anak dilindungi dari promosi tembakau (ethics of rights, PP 109/2012), prinsip Kant tentang manusia bukan sekadar alat, dan fairness distribusi manfaat dan risiko (penerima beasiswa bukan penanggung beban kesehatan). CSR masih bolt-on, bukan built-in.

Pelakunya siapa?

PT Djarum dan Djarum Foundation sebagai entitas, karena atribut merek dalam audisi anak adalah keputusan organisasi, bukan oknum; keluarga pemilik sebagai pengendali perusahaan tertutup tanpa pemegang saham publik yang bisa menekan; di level sistem, industri tembakau yang melobi regulasi tetap longgar dan negara yang belum meratifikasi FCTC. KPAI, Lentera Anak, dan Kemenpora adalah pengawas, bukan pelaku.

Adakah yang dirugikan?

Anak peserta audisi yang tubuhnya dipakai sebagai media promosi; anak dan remaja yang terpapar normalisasi merek rokok; perokok dan keluarganya serta BPJS yang menanggung biaya kesehatan; agenda pengendalian tembakau negara. Saat audisi sempat dihentikan, atlet muda dan ekosistem bulutangkis ikut dirugikan, bukti klaim stakeholder saling berbenturan.

Lesson learned-nya apa?

Filantropi tidak menghapus dampak produk inti, tetapi CSR yang tidak sempurna tetap lebih baik daripada tidak ada. Tekanan masyarakat sipil adalah mekanisme akuntabilitas di luar negara, dan perusahaan merespons karena butuh legitimasi (bukti pandangan instrumental). Dalam extended view Djarum menjalankan fungsi negara sebagai penyedia hak sosial sekaligus menghambat negara sebagai regulator, sehingga tuntutan transparansi setara aktor publik wajar. Standar etika sponsorship produk kontroversial bersifat kontekstual; entitas terpisah seperti Mission Winnow adalah jalan tengah dengan harga hilangnya nilai promosi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Perusahaan: memisahkan tegas filantropi dari pemasaran merek lewat yayasan dengan identitas berbeda; kebijakan internal bahwa program anak bebas atribut merek; melibatkan KPAI, orang tua, dan pakar kesehatan anak saat merancang program (stakeholder democracy); melaporkan dampak sosial termasuk dampak kesehatan produk (social accounting); melanjutkan pergeseran ke built-in lewat diversifikasi. Negara: menegakkan PP 109/2012 secara konsisten, memperjelas batas sponsorship industri tembakau, mempertimbangkan ratifikasi FCTC. Masyarakat sipil: terus memakai tekanan publik dan mediasi yang terbukti efektif pada 2019.

Bab 3. Evaluating Business Ethics: Teori Etika Normatif

A. Materi buku

Mengapa perlu teori. Dalam hidup pribadi firasat cukup; dalam bisnis keputusan harus bisa dijelaskan dan dipertahankan di depan stakeholder, dan kita butuh dasar untuk menyebut perilaku orang lain salah, bukan sekadar berbeda. Teori etika normatif: aturan, pedoman, prinsip, dan pendekatan yang menentukan benar dan salah (lawannya teori deskriptif, Bab 4). Tiga posisi: absolutisme (prinsip moral universal dan abadi), relativisme etis (moralitas bergantung konteks; dua keyakinan berbeda bisa sama sama benar; berbeda dari relativisme deskriptif yang hanya mencatat perbedaan), dan pluralisme, posisi buku: nilai yang tidak kompatibel bisa sama sama sah, tidak menyamakan semua perspektif tetapi juga tidak mengunggulkan satu (Mason; inspirasi Amartya Sen). Nilai teori: merasionalkan firasat, memperjelas asumsi tiap pihak, memungkinkan diskusi rasional. Agama dan filsafat punya tujuan sama tetapi berbeda sumber (Tuhan versus akal) dan konsekuensi (spiritual versus tidak); contoh Protestant Work Ethic (Weber), perbankan syariah, Interfaith Declaration.

Teori modernis Barat (Table 3.1). Lahir dari Pencerahan, absolutis, menawarkan satu prinsip untuk semua situasi, dan biasanya memberi jawaban tegas. Dua keluarga: konsekuensialis atau teleologis (menilai hasil: egoisme, utilitarianisme) dan berbasis prinsip atau deontologis (menilai kewajiban dan prosedur: etika kewajiban, hak dan keadilan). Kasus uji buku (Ethical Dilemma 3): manajer produk menemukan pemasok mainan di Thailand dengan harga sepertiga, tetapi produksinya dikerjakan keluarga termasuk enam anak usia 5 sampai 14 tahun dari pagi sampai malam.

	Egoisme etis	Utilitarianisme	Etika kewajiban	Hak dan keadilan
Tokoh	Hobbes, Ayn Rand	Bentham, Mill	Kant	Locke, Rousseau, Rawls
Fokus	Kepentingan individu	Kesejahteraan kolektif	Kewajiban	Hak dan keadilan
Prinsip	Maksimalkan kepentingan diri	Kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak	Categorical imperative	Aturan universal keadilan, hormat pada manusia
Manusia	Wajib melayani kepentingan diri	Mencari kenikmatan, menghindari sakit	Aktor rasional berkehendak bebas	Makhluk bermartabat

Egoisme etis. Tindakan benar jika semua pengambil keputusan bebas mengejar keinginan (jangka pendek) atau kepentingan (jangka panjang) sendiri. Hobbes: tanpa aturan terjadi “perang semua melawan semua”, maka perlu aturan tidak memihak. Egoisme berbeda dari keegoisan (egois masih bisa tergerak belas kasihan). Enlightened self-interest: perusahaan membelikan ambulans karena layanan sosial membantu retensi karyawan. Kelemahan: hanya berjalan jika pasar mencegah satu pihak merugikan pihak lain (ada kegagalan pasar), mengabaikan generasi mendatang, tidak konsisten secara internal, membenarkan “anything goes”. Pada kasus Thailand: anak tidak benar benar bebas memilih, jadi tidak bermoral.

Utilitarianisme. Tindakan benar jika menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak yang terdampak. Empat ciri (Table 3.2): konsekuensialisme, hedonisme, maksimalisme, universalisme (semua pihak dihitung). Utilitas hedonistik, eudemonistik, atau ideal. Penerapan lewat analisis biaya manfaat (contoh tambang Rosia Montana). Table 3.3 membuat neraca kenikmatan dan rasa sakit untuk manajer, pedagang, orang tua, anak, nenek; versi tindakan (act) cenderung melanjutkan kesepakatan, versi aturan (rule) bertanya apakah pekerja anak sebagai prinsip membawa lebih banyak kebaikan, jawabannya tidak. Empat masalah: subjektivitas (siapa dihitung), bobot setara, kuantifikasi (berapa nilai masa kanak-kanak), distribusi (minoritas dan generasi mendatang bisa dikorbankan).

Etika kewajiban (Kant). Moralitas adalah kewajiban abstrak dari aturan a priori; motivasi penting, yang bernilai adalah bertindak demi hukum moral itu sendiri. Categorical imperative: (1) universalisasi, terima hukum moral hanya jika semua makhluk rasional bisa menerimanya (ingkar utang dan berbohong gagal uji); (2) hormat pada manusia, perlakukan kemanusiaan sebagai tujuan, jangan hanya sebagai alat. Dua pertanyaan praktis: maukah saya semua orang bertindak begini, dan apakah saya memakai orang hanya sebagai alat. Kasus Thailand gagal dua uji. Evan dan Freeman: dasar etis stakeholder theory adalah Kant. Kelemahan: meremehkan motivasi lain dan tindakan supererogatori, mengabaikan hasil (jujur pada geng narkoba yang mencari korban), asumsi rasionalitas ideal.

Etika hak. Locke: hak alamiah atas hidup, kebebasan, properti; kini hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dan tanpa syarat. Hak satu pihak menimbulkan kewajiban pihak lain; hak dan kewajiban dua sisi koin. Instrumen: UDHR 1948 (Pasal 12 privasi, 20 berserikat, 23 upah layak), UN Global Compact, UN Guiding Principles 2011 (negara protect, bisnis respect, akses remedy; bisnis wajib memitigasi dampak buruk yang terkait relasi bisnisnya meski tidak menyebabkannya). Kasus Thailand: jawaban paling lugas, melanggar hak anak atas pendidikan dan hak atas upah layak. Kelemahan: landasan “masuk akal” bukan metodologi, tidak jelas hak mana tanggung jawab bisnis, sangat Barat dan individualistis.

Keadilan dan kontrak sosial. Keadilan: perlakuan adil serentak sehingga tiap orang mendapat yang layak; prosedur adil versus hasil adil (kuota kasta di India). Kontrak sosial: kesepakatan hipotetis antara anggota masyarakat dan yang memerintah; versi bisnis Integrative Social Contracts Theory (Donaldson dan Dunfee, hypernorms dan kontrak mikro). Rawls: posisi asali dan veil of ignorance (menata masyarakat tanpa tahu posisi sendiri) menghasilkan dua prinsip: kebebasan dasar setara bagi semua; ketimpangan hanya sah jika memberi manfaat terbesar bagi yang paling tidak beruntung (difference principle) dan melekat pada posisi yang terbuka bagi semua (equal opportunity). Gaji eksekutif tinggi sah hanya jika karyawan terbawah ikut lebih baik. Kasus Thailand: anak tidak punya kebebasan dasar dan kesempatan setara; Rawls bisa membenarkan upah rendah di negara berkembang hanya jika perusahaan menyediakan pendidikan dan kesehatan.

Enam keterbatasan teori modernis. Terlalu abstrak, terlalu sempit (satu aspek saja), terlalu objektif dan elitis, terlalu impersonal, terlalu rasional dan terkodifikasi (Bauman), terlalu imperialis.

Teori alternatif (Table 3.6). Virtue ethics (Aristoteles, MacIntyre): tindakan baik datang dari orang baik; kebajikan intelektual (phronesis) dan moral (keberanian, kejujuran, keadilan), jalan tengah antara dua ekstrem, dipelajari dalam komunitas, tujuan eudaimonia; dalam bisnis “hidup yang baik” lebih dari laba (Solomon); resonan dengan Ubuntu dan Konfusianisme (ren, yi, li, zhi, xin, xiao); contoh Nudie Jeans yang membayar selisih upah layak secara retrospektif; kelemahan: orang baik bisa berbuat buruk, kebajikan bertentangan, komunitas acuan tidak jelas. Ethic of care (Gilligan, Held): manusia relasional dan saling bergantung, emosi dihargai, partialitas diterima, ranah privat masuk wilayah moral; masalah moral adalah konflik tanggung jawab dalam hubungan; kasus Thailand butuh mendekat ke keluarga itu.

Discourse ethics (Habermas; Steinmann dan Löhr): norma dihasilkan lewat diskursus ideal yang tidak memihak, tidak membujuk, tidak memaksa, dan kompeten; keputusan benar adalah yang dicapai dengan cara benar dan disetujui semua; dipakai untuk sengketa lingkungan; kelemahan makan waktu dan rentan manuver strategis. Postmodern ethics (Bauman): moralitas ada di impuls moral emosional, bukan rasionalitas; kodifikasi dalam birokrasi justru menumpulkan impuls itu; implikasi: holistik (tidak ada etika kantor dan etika rumah), praktik bukan prinsip, think local act local, bersifat sementara.

Kesimpulan bab. Teori sebagai prisma (Figure 3.2), bukan lensa tunggal; Table 3.8 memberi pertanyaan praktis tiap teori: kepentingan jangka panjang saya? semua konsekuensi bagi semua pihak? bisakah diuniversalkan dan adakah orang yang dipakai sebagai alat? hak siapa? adakah proses setara dan jurang pemenang pecundang? apa yang dilakukan orang berintegritas? solusi mana menjaga hubungan? norma apa yang bisa dirumuskan bersama? apakah ini terasa benar saat keluar kantor? Case 3 pasir minyak Kanada: manfaat ekonomi (461.000 pekerjaan, pajak 139 miliar dolar Kanada) lawan emisi 20 persen lebih tinggi, kolam limbah 220 km persegi; kampanye “ethical oil” dibantah Suzuki, “tidak ada minyak etis”; analisis utilitarian bisa berlarut tanpa kesimpulan.

Poin ujian. Definisi teori normatif; absolutisme, relativisme, pluralisme; dua keluarga teori; empat ciri dan empat masalah utilitarianisme; act versus rule; dua formulasi Kant dan tiga kritiknya; dua prinsip Rawls, veil of ignorance; hak dan kewajiban dua sisi koin, tiga pilar UNGP; enam kritik modernis; empat teori alternatif dan fokusnya; kriteria diskursus ideal; egoisme versus keegoisan.

B. Narasi kelas (28 Agustus 2026, sesi kedua)

Kelompok 2 menjelaskan tiga alasan mempelajari teori normatif (merasionalkan intuisi, dasar diskusi rasional, menjustifikasi keputusan yang berdampak pada stakeholder), tiga posisi dasar (suap salah di mana pun; suap lumrah di budaya tertentu; menimbang banyak perspektif), lalu lima teori modernis dan empat teori alternatif. Diskusi kelas menambahkan: kekurangan Kant soal asumsi rasionalitas dicontohkan perusahaan yang mewajibkan pegawai loncat api; hak di rantai pasok berarti perusahaan tetap bertanggung jawab jika pemasoknya memakai anak; dosen mengaitkan virtue ethics dengan corporate culture, aturan tertulis tidak membudaya jika tidak konsisten dijalankan; contoh PHK saat pandemi, perusahaan yang berbagi beban (potong jam atau gaji bersama) lebih etis daripada PHK massal.

Pada kasus hilirisasi, Bapak Adi bertanya bagaimana label netral, ambivalen, menolak, bersyarat ditentukan; kelompok menjawab dari data publik dan penilaian holistik dari sudut perusahaan, masyarakat, lingkungan, pekerja, dan masyarakat adat. Bapak Armin membawa konteks lapangan: Sorowako (Vale) memakai PLTA sehingga udara dan air bersih, Morowali bergantung batu bara karena kontur tidak mendukung; konsep energi bersih untuk smelter dinilai utopis, pilihan realistis PLTA bila memungkinkan lalu batu bara dengan reduksi emisi; jadi yang dievaluasi adalah implementasi dan tata kelola per lokasi, bukan konsep hilirisasi. Kelas menyimpulkan hilirisasi tidak bisa dipukul rata merusak.

Dosen menambahkan: industrialisasi mutlak bagi ekonomi dan digital serta AI tidak terhindarkan, tetapi tanpa elektrifikasi memadai digitalisasi memperlebar ketimpangan; sumber tenaga air Indonesia menyusut karena deforestasi, mikro hidro bisa memotivasi warga menjaga hutan bila manfaatnya terasa; stigma masyarakat lokal merusak hutan salah kaprah karena penebangan besar dilakukan korporasi; keadilan antargenerasi: “lingkungan bukan warisan nenek moyang, tetapi hak anak cucu”. Akar masalah Indonesia disebut bukan di lapisan etis melainkan hukum: ketidakpastian hukum, AMDAL formalitas, terlalu banyak kaitan kepentingan. Rent-seeker mengambil manfaat tanpa mengembalikan ke

masyarakat; grease payment adalah wilayah abu abu yang tidak menambah nilai dan menurunkan daya saing. Individu atau sistem? Dosen merujuk riset tentang Peru era Fujimori: masalah sistemik sengaja diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol elit lewat saling ketergantungan “tahu sama tahu”; indikatornya rasio Gini. Sintesis: individu penting tetapi sistem rusak bisa menyeret orang baik; dunia tidak bisa direset, perbaikan harus bersama; sikapnya optimis.

C. Studi kasus Kelompok 2: hilirisasi nikel

Fakta. Permen ESDM 11/2019 melarang ekspor bijih nikel efektif awal 2020 (slide menyebut 1 Januari, rekaman 21 Januari); bijih wajib diolah di dalam negeri, kepemilikan smelter syarat masuk kawasan. Kronologi: 2014 larangan lalu relaksasi; 2019 Permen; 2020 berlaku; November 2022 panel WTO memenangkan Uni Eropa; 2025 ekspor olahan 40 miliar dolar. Narasi pendukung: ekspor dari 3 miliar (2020) ke 40 miliar dolar (2025); investasi IMIP 41,5 miliar dolar; pekerja IMIP dan IWIP 166 ribu dari 35.952 (slide) atau 3.952 (rekaman) pada 2020; Indonesia simpul rantai pasok baterai. Narasi penentang: upah pokok Rp3 sampai 3,6 juta di bawah UMK Morowali Rp3,7 juta; lembur sampai 13 jam; 104 kecelakaan smelter 2019 sampai 2025, 107 meninggal, 155 luka; 163 ribu hektare tutupan hutan hilang di Halmahera; 76 persen listrik dari PLTU; hanya 4,35 persen nilai tambah tinggal di Morowali; kemiskinan 12,58 persen; sungai Ake Jira tidak layak pakai; 40 persen wilayah adat O Hongana Manyawa (300 sampai 500 jiwa) berizin tambang.

Analisis sembilan teori. Egoisme netral (jangka panjang biaya tertunda belum diinternalisasi); utilitarianisme ambivalen (act mendukung karena 166 ribu pekerjaan, rule menolak karena jika semua negara mengolah dengan batu bara manfaat transisi energi batal); Kant menolak (maksim “percepat sambil tunda standar” tidak universal; pekerja jadi alat); hak bersyarat (hak pekerjaan terpenuhi, hak kondisi kerja, kesehatan, air, tanah leluhur dilanggar); keadilan menolak (manfaat ke pusat dan pemodal, beban ke lokal); virtue menolak pembandingan (standar seharusnya industri terbaik, bukan masa lalu); care menuntut pemulihan; discourse menolak prosedur (warga tidak dilibatkan); postmodern membongkar istilah “nikel hijau”. Rekap: enam menolak, satu bersyarat, satu ambivalen, satu netral. Empat proposisi: pembandingan masa lalu tidak normatif, klaim hijau gugur pada sumber energi, distribusi timpang, proses cacat sejak perumusan. Tiga temuan: konvergensi bukan kesepakatan; yang gugur klaim etisnya bukan kebijakannya; kasus masih berjalan. Implikasi manajerial: internalisasi biaya tertunda, pelibatan pihak yang absen, pengujian multiteori.

D. Jawaban contoh soal: hilirisasi nikel

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Manfaat nasional yang besar dan terkonsentrasi (kedaulatan sumber daya, nilai tambah, lapangan kerja, posisi rantai pasok baterai) berhadapan dengan beban yang jatuh pada pihak paling lemah. Pertanyaannya bukan “hilirisasi atau tidak”, tetapi “bolehkah standar upah, keselamatan, dan lingkungan ditunda demi kecepatan”. Prinsip yang dilanggar: keadilan distributif dan prosedural (Rawls dan discourse ethics), hak pekerja dan masyarakat adat (UNGP menuntut penghormatan di seluruh relasi bisnis), uji universalisasi Kant, kejujuran dalam klaim “hijau”, dan keadilan antargenerasi. Utilitarianisme aturan menolak meski utilitarianisme tindakan mendukung.

Pelakunya siapa?

Sistem: pemerintah yang membuat kebijakan dan izin tanpa standar sosial dan lingkungan yang mengikat, aparat yang membiarkan AMDAL jadi formalitas. Organisasi: pengelola kawasan dan perusahaan smelter yang membayar di bawah upah minimum, mengabaikan keselamatan, memilih PLTU karena murah. Individu: manajer yang mengejar produksi tanpa menghitung keselamatan, pejabat yang menukar izin dengan kepentingan. Diskusi kelas menegaskan ini soal implementasi per lokasi: Sorowako bersih dengan PLTA, Morowali tidak.

Adakah yang dirugikan?

Pekerja kawasan (upah, lembur, 107 kematian, 155 luka); warga hilir sungai Ake Jira; masyarakat adat O Hongana Manyawa; warga kabupaten penghasil yang tetap miskin; generasi mendatang yang menanggung emisi dan pemulihan; Indonesia yang menghadapi sanksi dagang dan hilangnya kepercayaan atas klaim hijau. Yang diuntungkan: negara, pemodal, dan 166 ribu pekerja yang memperoleh pekerjaan.

Lesson learned-nya apa?

Manfaat yang terukur lebih mudah dipertahankan daripada beban yang tersebar, maka beban harus dihitung lebih dulu. Satu teori tidak cukup; klaim yang lolos utilitarianisme gugur di keadilan dan discourse ethics. Yang gugur adalah klaim “sudah etis”, bukan kebijakannya; upah, keselamatan, energi masih bisa diperbaiki. Akar masalah sering di lapisan hukum (ketidakpastian, AMDAL formalitas, rent seeking), bukan di lapisan etis. Lingkungan adalah hak anak cucu.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Internalisasi biaya kesehatan warga, pemulihan sungai, dan pensiun dini PLTU sejak perencanaan; kursi formal bagi pekerja, warga hilir, dan masyarakat adat dalam panitia keselamatan dan perizinan; penegakan upah minimum, jam kerja, dan keselamatan dengan audit independen; pilihan energi sesuai kontur dengan tenggat transisi dan teknologi penurunan emisi; bagi hasil agar nilai tambah tinggal di daerah; tidak menyebut produk hijau sebelum energinya bersih; uji multiteori sebelum klaim etis diumumkan; kepastian hukum agar standar tidak bisa ditawar.

Bab 4. Making Decisions in Business Ethics: Teori Etika Deskriptif

A. Materi buku

Pertanyaan bab. Mengapa sebagian orang bisnis memilih benar sementara yang lain melanggar? Kasus pembuka Bernard Madoff (skema Ponzi 65 miliar dolar) menunjukkan ia bekerja dalam jaringan kolaborator, jadi perilaku tidak etis juga soal budaya industri, bukan hanya individu. Pertanyaan klasik: bad apples atau good apples in bad barrels?

Keputusan etis. Tiga ciri: berdampak signifikan pada orang lain, ada pilihan (saat pengambil keputusan menyadari pilihan etis, itulah dilema etis), dan dipandang relevan secara etis oleh setidaknya satu pihak (pinjaman bank untuk infrastruktur tampak netral, aktivis melihatnya sarat etika). Perspektif rasionalis (penalaran sebelum penilaian, dipakai bab ini) versus intuisisionis (Haidt, intuisi moral cepat).

Model empat tahap Rest (Table 4.1). Awareness (mengenali isu moral), judgement (penilaian), intent (niat), behaviour (perilaku). Tahapnya terpisah: tenaga penjual tahu berbohong salah tetapi tetap berbohong karena target. Teori normatif masuk di tahap penilaian; banyak keputusan bisnis bersandar sempit pada konsekuensialisme, contoh insinyur GM yang menghitung 500 kematian kali 200.000 dolar dibagi 41 juta mobil sama dengan 2,40 dolar per mobil, lebih murah dari 8,59 dolar biaya pencegahan (Chevrolet Malibu). Figure 4.1: faktor individu dan faktor situasional menekan keempat tahap. Perspektif internasional: AS dan Asia fokus aktor individu, Eropa fokus desain institusi (Durkheim, Weber, Bauman).

Faktor individu (Table 4.2). Usia dan gender: bukti campur aduk. Karakteristik nasional dan budaya: berpengaruh signifikan; enam dimensi Hofstede (individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas, orientasi jangka panjang, indulgensi) dengan kritik sampel sempit dan daya prediksi lemah. Pendidikan dan pekerjaan: agak tidak jelas, mahasiswa bisnis dulu dinilai lebih rendah perkembangan moralnya. Cognitive moral development (Kohlberg): tiga level dan enam tahap (Table 4.3).

Level	Tahap	Dasar keputusan	Ilustrasi bisnis
Prakonvensional	1 Kepatuhan dan hukuman	Imbalan dan hukuman dari otoritas	Berbuat tidak etis karena mengira perusahaan membiarkan
Prakonvensional	2 Tujuan instrumental	Kepentingan langsung, pertukaran	Menutupi absen rekan agar ditutupi balik
Konvensional	3 Kesepakatan antarpribadi	Harapan rekan terdekat	Memakai internet kantor untuk pribadi karena semua melakukannya
Konvensional	4 Pemeliharaan sistem	Kesepakatan masyarakat	Gaji di atas minimum agar dianggap layak
Pascakonvensional	5 Kontrak sosial dan hak	Hak dan kontrak dasar masyarakat	Mengungkap bahan rekayasa genetika demi hak konsumen

Level	Tahap	Dasar keputusan	Ilustrasi bisnis
Pascakonvensional	6 Prinsip etis universal	Prinsip universal yang dipilih sendiri	Berhenti membeli bahan hasil uji hewan

Kebanyakan orang, termasuk manajer, berada di level konvensional: mereka “melihat ke atas dan ke sekeliling” untuk tahu apa yang benar (Treviño dan Nelson), sehingga konteks sangat berpengaruh. Kritik: bias gender (Gilligan, ethic of care), penilaian nilai implisit (Derry), invariansi tahap (orang bernalar berbeda di kantor dan di rumah). Locus of control: internal (percaya usaha sendiri) versus eksternal (nasib, orang lain); efek terbatas. Nilai personal (Rokeach: keyakinan bertahan lama tentang perilaku dan tujuan yang diinginkan) berpengaruh signifikan, tetapi bias tak sadar membuat “kita tidak seetis yang kita kira”. Integritas personal: konsistensi prinsip, kata, dan tindakan (“walking the talk”), sentral dalam whistleblowing (tindakan sengaja karyawan mengungkapkan pelanggaran organisasi, internal atau eksternal) yang sering dibalas viktimisasi, sehingga butuh perlindungan (Sarbanes Oxley). Imajinasi moral (Werhane): kepekaan membayangkan beragam konsekuensi dan solusi.

Faktor situasional (Table 4.4). Dua jenis: terkait isu dan terkait konteks. Moral intensity (Jones 1991), enam komponen: besarnya konsekuensi, konsensus sosial, probabilitas efek, kesegeraan temporal, kedekatan, konsentrasi efek; Rana Plaza menaikkan semuanya dan melahirkan Accord on Fire and Building Safety. Moral framing: penggunaan bahasa untuk mengungkapkan atau menyamarkan sifat etis (“menyalin dari internet” versus “memplagiat”). Moral muteness (Bird dan Waters): manajer menghindari bahasa moral karena mengancam harmoni, efisiensi, dan citra kekuasaan; amoralisasi (Crane). Taktik rasionalisasi (Anand dkk., Table 4.5): denial of responsibility (“tangan saya dipelintir”), denial of injury (“tidak ada yang dirugikan”), denial of victim (“mereka pantas”), social weighting (“yang lain lebih buruk”), appeal to higher loyalties (“demi loyalitas pada bos”), metaphor of the ledger (“saya sudah sering lembur”); ditopang bahasa eufemistik (“restrukturisasi”, “pembayaran fasilitasi”).

Faktor konteks: sistem imbalan (pelanggaran yang tidak dihukum diulang; 1 dari 5 pelapor mengalami pembalasan sehingga 40 persen saksi tidak melapor; Jackall: “yang benar di korporasi adalah apa yang diinginkan orang di atasmu”); otoritas (kekuasaan hierarkis yang memaksa bawahan; lebih dari sepertiga karyawan di 12 negara tidak memercayai atasannya); birokrasi dengan empat efek negatif: penindasan otonomi moral (robot moral), moralitas instrumental (loyalitas menggantikan integritas), penjarakan dari konsekuensi, penyangkalan status moral (manusia jadi “sumber daya”), meski Du Gay mengingatkan sisi baik aturan dan prosedur; peran kerja (ekspektasi posisi menekan nilai pribadi); norma kelompok dan budaya organisasi (makna, keyakinan, dan pengetahuan bersama yang terwujud dalam asumsi, norma, nilai; budaya ketidakjujuran Enron); konteks nasional tempat keputusan dibuat (berbeda dari kebangsaan orangnya; manajer ekspatriat AS di Rusia konvergen dengan manajer Rusia).

Ringkasan dan Case 4. Faktor individu memengaruhi penilaian; mengenali dan bertindak lebih dipengaruhi situasi, sehingga budaya organisasi adalah tuas utama manajemen etika. Case 4 Volkswagen: defeat device di 11 juta mobil, emisi sampai 40 kali batas, terungkap 2014 lewat uji jalan aktivis, disangkal lebih dari setahun, diakui Agustus 2015; konspirasi sejak 2006 melibatkan eksekutif senior, dokumen dihancurkan; biaya sedikitnya 25 miliar dolar, Oliver Schmidt dipenjara tujuh tahun; pabrikan lain (Nissan, Daimler, GM, Suzuki, Mitsubishi) ikut ketahuan.

Poin ujian. Beda deskriptif dan normatif; tiga syarat keputusan etis; empat tahap Rest dan mengapa terpisah; Figure 4.1; bad apples versus bad barrels; Kohlberg, level konvensional, tiga kritik; Hofstede; enam komponen moral intensity; moral framing, moral muteness, tiga alasannya; enam taktik

rasionalisasi; empat efek birokrasi; karakteristik versus konteks nasional.

B. Narasi kelas (29 Agustus 2026, sesi pertama)

Kelompok 3 membuka dengan kasus hipotetis Pak Freddy (berintegritas) dan Pak Taki (bos yang berkata “saya tidak mau tahu caranya, target harus tercapai”); Pak Freddy “mengakali” dan target tercapai; siapa yang salah, pelaku atau pemberi target? Tiga syarat isu etis, empat tahap, dan contoh tilang (menyuap Rp5.000 sampai Rp50.000 agar cepat; kesadaran terkikis bila terbiasa) dipakai untuk menjelaskan “celah paling berbahaya”: tahu salah tetapi tetap tidak melakukan yang benar karena target, imbalan, atau otoritas. Contoh lokal faktor situasional: bank daerah yang mewajibkan karyawan back office memasarkan mobile banking dua nasabah per bulan sehingga muncul akun fiktif; pemblokiran rekening “sementara” tanpa dasar PPATK karena instruksi pihak berkuasa. Contoh Kohlberg tahap 5: kasus obat sirup anak yang baru ditarik setelah protes.

Mas Imam berpendapat individu paling penting tetapi sistem membentuk individu (aturan sampah Singapura dan Indonesia sama, hasil beda). Dosen menjelaskan itu justru level sistem: orang Singapura di Malioboro bisa ikut buang sampah, orang Indonesia di Singapura jadi disiplin; turis di Bali memanfaatkan aturan longgar. Orang yang sudah masuk sistem buruk sulit keluar; butuh individu kuat yang rela mengundurkan diri. Dosen membagi pengalaman memimpin proyek gedung di UGM: memanggil kontraktor, panitia, dan pengawas sekaligus lalu menyatakan “saya tidak akan meminta apa pun dari proyek ini; kalau ada permintaan di tengah jalan, laporkan”; denda keterlambatan diserahkan ke perhitungan BPK tanpa negosiasi; hasil audit bersih; prinsipnya “sepanjang tidak punya niat buruk, buka semuanya, meski tidak populer”. Contoh Ahok yang memilih memakai anggaran tahun lalu daripada deal dengan DPRD.

Komentar dosen tentang VW: ini kebijakan informal, tidak mungkin ada SOP memanipulasi regulator; dengan triple bottom line VW menimbang hanya kolom ekonomi; tiga prinsip dilanggar: kejujuran, fairness (risiko dialihkan ke lingkungan dan masyarakat), ethic of care (kepercayaan konsumen diingkari); warga Osnabrück tempat pabrik VW malu; keputusan short sighted dipenalti publik dan negara. Dosen memperluas ke uji KIR truk di Indonesia yang formalitas, korbannya sopir. Mas Rafi bertanya di titik mana VW seharusnya memutuskan; jawabannya akar masalah ketidakterbukaan, alternatif etisnya menurunkan performa secara terbuka. Mas Asil soal politik berbiaya tinggi; saran dosen: bangun profesionalisme dulu, jangan kampanye dengan uang hasil korupsi. Mas Bagas: bagaimana sikap unit yang terpaksa menjalankan kebijakan tidak etis yang sudah resmi? Jawaban kelas: bergantung risk appetite (yang belum berkeluarga lebih berani); kebijakan sah lewat proses resmi sebaiknya diikuti, tetapi jika bertentangan dengan nilai pribadi solusi etisnya keluar; perintah melanggar hukum di luar kebijakan tidak boleh diikuti; kebijakan informal yang sengaja melanggar hukum seperti VW tidak bisa dibenarkan dengan alasan “hanya menjalankan”.

C. Studi kasus Kelompok 3: Volkswagen (dan Boeing)

Isi slide. “Yang salah orangnya atau sistemnya” (Madoff bekerja dalam jaringan); tiga syarat isu etis; empat tahap Rest dengan celah antara tahu dan bertindak; faktor individu dan situasional saling berinteraksi; karakter penting tetapi bukan segalanya; organisasi bisa mengajarkan orang berbuat salah (imbalan, otoritas, birokrasi, peran, budaya); pembingkaian “technical problem” atau “software issue” mengecilkan masalah serius. Fakta VW: tekanan regulasi emisi AS lawan performa; defeat device aktif hanya saat uji laboratorium; 2014 uji jalan independen memicu EPA; respons awal “minor software

error”; 2015 mengakui penipuan sengaja; 11 juta mobil, emisi 40 kali batas, lebih dari seribu dokumen dihancurkan. Diagnosis: organizational ethical failure, pertanyaannya “sistem apa yang membuat keputusan salah bertahan lama”. Solusi: ubah struktur imbalan, perkuat speak up dan whistleblower, budaya berani menantang otoritas, governance untuk deteksi dini.

Boeing 737 MAX (dibahas sebagian). Bersaing dengan Airbus, Boeing memodifikasi pesawat lama dengan sensor baru tanpa kesiapan sistem dan pelatihan; manajemen menuntut cepat, karyawan mengikuti; kecelakaan termasuk di Indonesia. Kesimpulan kelas: bermula dari keputusan individu di puncak lalu menjadi budaya organisasi.

D. Jawaban contoh soal: Volkswagen Dieseldgate

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Mempertahankan performa dan pangsa pasar diesel lawan mematuhi regulasi emisi secara jujur dengan performa lebih rendah atau biaya lebih tinggi; VW memilih jalan curang, patuh di laboratorium dan melanggar di jalan. Menurut dosen tiga prinsip dilanggar: kejujuran (data dimanipulasi), fairness (untung untuk VW, risiko ke lingkungan dan masyarakat), ethic of care (kepercayaan konsumen diingkari). Triple bottom line timpang ke kolom ekonomi; uji Kant gagal total (“boleh mengakali regulator jika target sulit” tidak universal); utilitarian gagal karena polusi jutaan orang melampaui keuntungan penjualan. Boeing: kecepatan ke pasar lawan keselamatan, prinsip keselamatan konsumen dan kejujuran kepada regulator dilanggar.

Pelakunya siapa?

Individu: insinyur perancang perangkat lunak, manajer yang menyetujui dan menyembunyikan, pihak yang menghancurkan dokumen. Organisasi: budaya target ambisius yang tidak mentoleransi kabar buruk, imbalan berbasis hasil tanpa bertanya cara, otoritas yang tidak boleh ditantang; kebijakan informal, bukan tertulis. Sistem: pengujian emisi berbasis laboratorium yang mudah dikelabui. Pemberi target dan pembiar di atas memikul tanggung jawab lebih besar daripada pelaksana.

Adakah yang dirugikan?

Masyarakat yang menghirup nitrogen oksida di atas batas (buku menghitung 526 kiloton emisi berlebih dengan valuasi nyawa sekitar 39 miliar dolar); konsumen yang membeli “diesel bersih” dan nilai jualnya jatuh; pemegang saham menanggung biaya sedikitnya 25 miliar dolar; karyawan dan kota pabrik; regulator yang dipermalukan; pesaing yang patuh tetapi kalah bersaing.

Lesson learned-nya apa?

Tekanan situasional mengalahkan kesadaran moral (celah judgement ke behaviour). Moral framing “software issue” membuat organisasi tidak merasa menipu. Akar masalah ketidakterbukaan, bukan keputusan mempertahankan performa; menurunkan performa secara jujur kemungkinan masih diterima konsumen. Keputusan jangka pendek melanggar etika dan hukum sekaligus dan dihukum jauh lebih mahal. Kasus berulang di industri otomotif, perusahaan sering jera sesaat lalu menghitung untung rugi lagi.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Struktur imbalan yang menilai cara, bukan hanya hasil; saluran speak up dan perlindungan whistleblower yang dipercaya; pelatihan mengenali moral framing; jalur eskalasi insinyur langsung ke komite audit atau komisaris (konflik insinyur melawan pemasaran biasanya dimenangkan pemasaran); tone at the top bahwa kabar buruk boleh disampaikan; regulator memakai uji emisi di jalan nyata dan sanksi pidana atas manipulasi data; untuk Boeing, pengawasan regulator independen yang tidak didelegasikan ke perusahaan. Bagi individu di bawah kebijakan tidak etis: dokumentasikan penolakan secara tertulis, dan bila bertentangan dengan nilai pribadi, keluar lebih baik daripada ikut menjalankan.

Bab 5. Managing Business Ethics: Alat dan Teknik Manajemen Etika Bisnis

A. Materi buku

Mengapa dikelola. Etika terlalu penting untuk dibiarkan terjadi sendiri (BP, Siemens, Walmart, VW). Pendorong: regulasi (Denmark, Prancis, Jepang, Malaysia, Inggris mewajibkan pelaporan sosial dan lingkungan; India 2 persen laba untuk CSR) dan lahirnya “industri etika” (ethics manager, konsultan, auditor). Definisi: business ethics management adalah upaya langsung mengelola isu etika, formal maupun informal, lewat kebijakan, praktik, dan program spesifik.

Sembilan komponen (Figure 5.1). Pernyataan misi dan nilai (Google, Tata; sering tidak spesifik dan terpisah dari strategi); kode etik (IWAY milik IKEA); saluran pelaporan dan nasihat (hotline Novo Nordisk; rata-rata 1,4 laporan per 100 karyawan); analisis dan manajemen risiko (bahasa risiko membuat etika “punya gigi”; FCPA dan Sarbanes Oxley; kebocoran 1 miliar akun Yahoo); proses tata kelola etika (ethics officer dan komite; lebih umum di AS karena meringankan hukuman); konsultan etika (EY, KPMG, SustainAbility); pendidikan dan pelatihan (tiga tujuan Kirrane: mengenali situasi etis, memahami nilai organisasi, mengevaluasi dampak); konsultasi, dialog, dan kemitraan stakeholder; audit, akuntansi, dan pelaporan (satu satunya komponen yang dipelopori Eropa; lebih dari 75 persen perusahaan global melapor, KPMG 2017). UKM biasanya tidak punya elemen formal (Spence). Sejak 2000 fokus bergeser dari mengelola perilaku karyawan ke tanggung jawab sosial yang lebih luas.

Kode etik. Definisi: pernyataan sukarela yang mengikat organisasi, industri, atau profesi pada keyakinan, nilai, dan tindakan tertentu, dan/atau menetapkan perilaku etis bagi karyawan. Empat jenis: organisasi (IKEA IWAY), profesi (American Marketing Association), industri (FCA Code of Conduct, Responsible Business Alliance), program atau kelompok (CAUX Roundtable, Fairtrade). Hampir semua perusahaan besar AS dan 93 persen FTSE 350 punya program etika. Delapan area isi menurut ECI: kepatuhan dan antikorupsi, konflik kepentingan, informasi, praktik ketenagakerjaan, lingkungan dan K3, sumber daya etika, internet dan media sosial, hubungan pihak ketiga. Kode aspirasional (prinsip, contoh GE “The Spirit and The Letter”) versus berbasis aturan (panduan praktis); kode efektif memuat keduanya (Hoffman dkk.). Efektivitas ditentukan bukan isi tetapi cara dikembangkan dan ditindaklanjuti; tiga faktor Schwartz (2004): cara ditulis, cara didukung (manajemen puncak, pelatihan, penguatan), cara ditegakkan (saluran anonim, komunikasi pelanggaran, insentif dan sanksi); Treviño dkk. (1999): follow-through lebih menentukan daripada keberadaan kode; CEO Boeing, HP, Lockheed Martin, Intel mundur karena melanggar kode. Kritik: kode sebagai alat kontrol dan humas (Kaptein dan Schwartz), menekan insting moral (pandangan postmodern dan feminis). Kode global: hadiah wajar di Jepang, keluarga diutamakan di India; Donaldson (1996): hormati core human values sebagai ambang absolut, hormati tradisi lokal, konteks penting; UN Global Compact sepuluh prinsip, lebih dari 12.000 perusahaan di 160 negara. Kesimpulan: kode hanya menetapkan ekspektasi minimum. Ethics in Action 5.1: Facebook punya kode ketat tetapi tetap terjadi skandal Cambridge Analytica (87 juta akun), sehingga butuh pelatihan berkelanjutan.

Stakeholder management. Definisi: proses organisasi memahami kepentingan dan ekspektasi stakeholder dan memuaskannya selaras dengan kepentingan inti perusahaan. Model salience Mitchell, Agle, dan Wood (1997): power (kemampuan memengaruhi), legitimacy (tindakan dipandang pantas),

urgency (klaim menuntut perhatian segera); satu atribut latent, dua expectant, tiga definitive. Hubungan membentang dari konflik terbuka sampai joint venture; Greenpeace memaksa Lego mengakhiri kerja sama dengan Shell (2014) lewat video viral dan lebih dari satu juta petisi dalam tiga bulan. Komunikasi: dari monologis ke dialogis, dengan kritik dialog sejati jarang terjadi dan media sosial dipakai seperti siaran (greenwashing). Tujuh masalah kolaborasi: intensitas sumber daya, benturan budaya, temperamen (identitas ganda), koordinasi, kooptasi, akuntabilitas (kolaborasi tertutup), resistensi.

Social accounting. Definisi: proses sukarela menilai dan mengomunikasikan aktivitas dan dampak organisasi pada isu sosial, etis, dan lingkungan yang relevan bagi stakeholder. Beda dari akuntansi keuangan: fokus non keuangan, audiens semua stakeholder, sukarela, belum ada standar baku, banyak data kualitatif (laporan Shell 2017). Proses (Figure 5.3, dialog stakeholder di tengah): tujuan dan strategi, penilaian materialitas, indikator, pengumpulan dan analisis data, laporan, verifikasi pihak ketiga, publikasi, evaluasi. Matriks materialitas Puma: pengadaan bertanggung jawab, pekerja anak dan kerja paksa, air, korupsi, upah layak di kuadran paling material. Alasan: tekanan internal dan eksternal (indeks FTSE4Good, DJSI), identifikasi risiko, perbaikan manajemen stakeholder, akuntabilitas dan transparansi. Delapan prinsip kualitas (Zadek, Pruzan, Evans): inclusivity, comparability, completeness, evolution, management policies and systems, disclosure, external verification, continuous improvement. Kritik: manajerialisme (O'Dwyer dan Owen), memperkuat business as usual (Milne dan Gray). Standar: SA 8000 (sertifikasi tempat kerja, 3.860 fasilitas di 64 negara), GRI (1997, CERES dan UNEP, 82 persen dari 250 perusahaan terbesar), AA1000S (assurance), Integrated Reporting dan SASB (orientasi investor), SDGs. Film Deepwater Horizon: 11 kru tewas, 4,9 juta barel tumpah, BP dinyatakan grossly negligent, biaya sekitar 65 miliar dolar, “tidak punya budaya keselamatan yang berfungsi”.

Manajemen lingkungan. Definisi: upaya meminimalkan dampak lingkungan negatif produk sepanjang siklus hidupnya; motivasi eksternal (stakeholder, regulasi) dan internal (efisiensi, reputasi, nilai manajemen; Bansal dan Roth). EMS: proses menerapkan tujuan, kebijakan, tanggung jawab lingkungan dengan audit dan pelaporan rutin. ISO 14001 (2004, revisi 2015, fleksibel, 346.189 organisasi) versus EMAS (Komisi Eropa 1993, lebih ketat, pernyataan lingkungan publik dan registrasi otoritas, 13.872 perusahaan), keduanya Plan Do Check Act. Adopsi: Eropa 40 persen, Amerika Utara kurang dari 2 persen (takut transparansi), Afrika terhambat institusi lemah. Kritik: standar tidak menuntut perbaikan nyata, bisa simbolis, “weak sword” karena audit tidak dipublikasikan; Abengoa bersertifikat ISO 14001 dan EMAS tetapi didenda 1 juta euro. Ethics in Action 5.2: penyamakan kulit Bangladesh terhambat korupsi, regulasi lemah, dan kurang keberanian moral profesional.

Mengorganisasi manajemen etika. Empat orientasi program formal (Treviño dkk. 1999, Figure 5.6): compliance (mencegah, mendeteksi, menghukum; motivasi takut), values (nilai bersama dan self governance; Paine), external (memuaskan stakeholder luar), protection (melindungi manajemen puncak, dilihat karyawan sebagai perlindungan hukum semata). Riset: values paling efektif, compliance dan external membantu lebih sedikit, protection merugikan; kombinasi nilai yang ditegakkan dengan sanksi paling kuat. Manajemen informal: ethical culture change (transformasi nilai yang dikelola dari atas; sulit, lama, menghargai konformitas; hanya seperlima perusahaan AS berbudaya etis kuat) versus ethical cultural learning (dialog antar subkultur, menumbuhkan imajinasi moral). Ethical leadership: peran manajer senior menetapkan nada etis dan mendorong perilaku etis karyawan (Paul Polman di Unilever); Kotter: manajemen menata keteraturan, kepemimpinan menghadapi perubahan; Gini: semua kepemimpinan adalah kepemimpinan moral. Dua pilar Treviño: moral person (jujur, berintegritas) dan

moral manager (mengarahkan perhatian organisasi pada etika, memberi imbalan dan sanksi); bahaya credibility gap antara pernyataan eksekutif dan kenyataan karyawan. Kesimpulan: tanpa manajemen puncak alat tidak berjalan, tetapi etika bisnis adalah keputusan sehari-hari semua orang.

Poin ujian. Sembilan komponen; definisi kode, empat jenis, delapan area ECI, aspirasional versus aturan; mengapa implementasi lebih penting dari isi (Schwartz, follow-through); kode global dan tiga prinsip Donaldson; model salience; tujuh masalah kolaborasi; social accounting, tiga pembeda, empat alasan, delapan prinsip; proses dan matriks materialitas; ISO 14001 versus EMAS dan kritik EMS; empat orientasi; culture change versus cultural learning; moral person dan moral manager.

B. Narasi kelas (29 Agustus 2026, sesi kedua)

Kelompok 4 menjelaskan sembilan komponen dalam dua kelompok (menetapkan arah: misi, kode, saluran pelaporan; menopang pelaksanaan: risiko, governance, konsultan, pelatihan, stakeholder, audit), empat jenis kode dengan contoh lokal (kode etik Bank Indonesia, kerahasiaan pasien, asosiasi fintech, sertifikasi sawit), tantangan global pemberian hadiah, model salience, kasus Greenpeace dan Lego (kerja sama sejak 1960 berakhir 2014; Greenpeace bukan mitra langsung tetapi legitimasi dan urgensinya menjadikannya definitif), social accounting (disebut OJK sudah mengatur sustainability reporting dan diperkirakan wajib mulai 2026 untuk pelaporan 2027, disampaikan sebagai perkiraan), prinsip completeness untuk mencegah greenwashing, EMS, dan Abengoa. Diskusi menyebut greenwashing: tampak hijau saat diaudit lalu kembali ke praktik lama.

Dosen menjelaskan mengelola etika memerlukan struktur dan sistem: struktur dari visi misi sampai SOP, proses adalah cara struktur dijalankan; etika harus diterjemahkan menjadi kebijakan, SOP, dan unit compliance. Refleksi tentang suap: biaya tanpa nilai tambah, “high cost economy” sekitar 33 persen lebih mahal dari semestinya, pertumbuhan tertahan sekitar 5 persen padahal bisa 8 sampai 9 persen; bahaya framing bahwa Indonesia kaya sumber daya jadi dianggap sudah baik; suap tersembunyi di pos biaya administrasi umum yang bila terlalu besar menjadi tidak wajar. Perubahan dimulai dari individu dan idealnya dipimpin dari atas; seorang mahasiswa menimpali “yang paling parah justru di level atas”, dosen menutup dengan “nah, yang mana, ya?”.

Tanya jawab Siemens: Andika bertanya cara bertahan di negara korup tanpa kehilangan daya saing; praktisi Pelindo menjawab dengan mengubah praktik informal menjadi klausul kontrak resmi, benefit legal bagi vendor (studi banding ke pelabuhan Singapura), dan aturan tertulis tentang hadiah; tujuannya meminimalkan, bukan menghilangkan 100 persen. Satya menanyakan inisiator collective action di Indonesia; praktisi pembiayaan proyek menjawab “pelicin” masih umum, collective action harus diinisiasi bersama pemerintah, regulator, dan industri, dan perusahaannya mengurangi ketergantungan pada proyek pemerintah; ia menyoroti ironi kontraktor yang paling sering jadi sasaran hukum sementara pihak pemerintah relatif aman. Aki menanyakan indikator komitmen sejati Siemens: perombakan manajemen puncak, compliance dari 86 menjadi 500 personel, investigasi internal, whistleblowing, pengawasan eksternal; komitmen sejati ditandai biaya nyata yang mau ditanggung.

Pengantar governance dari dosen: meritokrasi di Indonesia sering terbalik; kualitas public dan corporate governance menentukan kemajuan (Vietnam, Filipina). Kasus “markus” di UGM: DPR menawarkan proyek gedung puluhan miliar di akhir tahun anggaran; tim audit internal yang dipimpin dosen merekomendasikan menolak karena tender tidak mungkin selesai dan berisiko SPJ fiktif (“durian rontok, tapi bisa ketiban durian busuk”); rektor setuju, UGM dikritik di DPR, lalu proyek serupa di tempat lain

berujung penangkapan terkait kasus Nazaruddin. Pelajaran: berani menyampaikan tanpa menentang, dokumentasikan setiap rekomendasi seperti “buku harian profesional”, jangan menandatangani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

C. Studi kasus Kelompok 4: Siemens

Fakta. Siemens berdiri 1847, perusahaan rekayasa terbesar Eropa, lebih dari 370.000 karyawan di 190 negara, sangat terdesentralisasi. Suap total lebih dari 2,3 miliar dolar sepanjang 1990 an sampai awal 2000 an: 5 juta dolar ke putra PM Bangladesh (telepon seluler), sekitar 22 juta ke pejabat Tiongkok (metro), 40 juta di Argentina (kartu identitas senilai 1 miliar dolar). Dicatat sebagai “useful expenses”, sampai akhir 1990 an bisa dikurangkan dari pajak di Jerman. Jaksa menyebut suap bagian dari “business model”. Penyebab: ketergantungan kontrak pemerintah di negara berkorupsi tinggi, rasionalisasi “victimless crime”, celah hukum, desentralisasi tanpa pengawasan pusat, jaringan loyalitas seumur hidup. 2007 CEO dan ketua dewan pengawas mundur; Peter Löscher (CEO luar pertama) mengganti 80 persen eksekutif lapis satu, 70 persen lapis dua, 40 persen lapis tiga; 450 staf audit melamar ulang; penasihat dari pendiri Transparency International; amnesti whistleblower; investigasi firma hukum AS; pesan “Only clean business is Siemens business”. Compliance officer dari 86 menjadi lebih dari 500; sistem prevention, detection, response; saluran pelaporan 24 jam; pelatihan ke lebih dari separuh karyawan sebelum vonis; roadshow ke 54 negara. Denda 800 juta dolar di AS (Desember 2008, rekor FCPA), total lebih dari 1,7 miliar dolar, biaya keseluruhan lebih dari 2,5 miliar dolar; DOJ menilai remediasi luar biasa dan meringankan denda. Kepatuhan masuk rekrutmen, promosi, bonus; compliance risk assessment tahunan sejak 2012. Penyelesaian Bank Dunia 2009: 100 juta dolar selama 15 tahun untuk Integrity Initiative dan Collective Action (compliance pact di Argentina, transparansi proyek Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016 di Brasil). Löscher: “Performance with ethics is not a contradiction, it is a must” dan “a marathon, not a sprint”; ia diberhentikan 2013 karena target pertumbuhan.

Jawaban kelompok atas pertanyaan kasus. Penyebab paling sulit diatasi adalah budaya yang menormalkan suap, karena bersifat values based. Inisiatif dipilah compliance based (pergantian eksekutif, officer, saluran, pelatihan, amnesti) dan values based (pesan CEO, roadshow, integrasi ke SDM, Integrity Initiative); celahnya struktur desentralisasi tidak jelas direformasi dan pelatihan berisiko simbolis. Siemens memakai hibrida kerangka Paine: compliance saja menghasilkan centang kotak, values saja tanpa gigi. Korupsi menguntungkan jangka pendek tetapi merusak jangka panjang. Denda memberi tekanan awal, penyelesaian Bank Dunia menjaga perubahan menyebar ke industri; keempat orientasi Treviño terpetakan pada kasus.

D. Jawaban contoh soal: Siemens

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Manajer lokal: menolak suap berarti kehilangan kontrak dan pekerjaan di pasar yang pesaingnya menyuap; ikut berarti melanggar hukum dan integritas. Kepemimpinan: integritas lawan tuntutan kinerja, terlihat dari pemecatan Löscher. Prinsip yang dilanggar: persaingan adil dalam tender publik, kejujuran dan transparansi (suap disamarkan sebagai biaya lain), kepatuhan hukum (FCPA, hukum Jerman), hak publik negara penerima atas layanan berharga wajar. Rasionalisasi “victimless crime” gugur; uji Kant gagal karena tender kehilangan makna jika semua boleh menyuap. Sebelum 2006 Siemens tidak punya manajemen etika yang berfungsi.

Pelakunya siapa?

Bukan oknum, melainkan sistem. Individu: manajer lokal yang memutuskan pembayaran, karyawan loyal koordinator “useful expenses”, pimpinan yang membantah. Organisasi: budaya yang menormalkan suap, jaringan loyalitas, desentralisasi tanpa pengawasan pusat, ketiadaan sistem kepatuhan. Sistem: hukum Jerman yang membolehkan pengurangan pajak suap luar negeri, pejabat penerima suap, pasar yang menganggap suap syarat masuk.

Adakah yang dirugikan?

Pembayar pajak di negara penerima suap (proyek lebih mahal atau lebih buruk); pesaing jujur yang kalah tender; Siemens sendiri (denda 1,7 miliar dolar, biaya 2,5 miliar, reputasi, restrukturisasi); pemegang saham; karyawan yang kehilangan pekerjaan atau diadili; kepercayaan pada pengadaan publik. Secara makro, menurut dosen, suap membuat ekonomi berbiaya tinggi dan menahan pertumbuhan.

Lesson learned-nya apa?

Korupsi sistemik hanya bisa diatasi menyeluruh: kepemimpinan, budaya, sistem kepatuhan, orang, kontrol, pelatihan, whistleblowing, manajemen risiko, aksi kolektif. Kombinasi compliance dan values paling efektif. Budaya paling lambat berubah, “maraton bukan sprint”. Tone at the top terlihat dari biaya yang mau ditanggung, bukan pernyataan. Kerja sama dengan penegak hukum meringankan hukuman. Lapangan bermain harus diratakan lewat collective action karena satu perusahaan bersih sendirian berisiko kalah. Pemecatan Löscher mengingatkan ketegangan integritas dan kinerja nyata.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Di dalam: sistem prevention, detection, response; kode dan kebijakan antikorupsi yang jelas, didukung manajemen puncak, ditegakkan dengan sanksi dan insentif (Schwartz); petugas kepatuhan independen; penilaian risiko tahunan; saluran pelaporan aman dan perlindungan whistleblower; pelatihan berkala; audit kepatuhan; kepatuhan dalam rekrutmen, promosi, bonus; pengawasan pusat atas pembayaran besar. Di luar: compliance pact dengan pesaing, kerja sama dengan Bank Dunia dan pemerintah. Konteks Indonesia dari praktisi: ubah praktik informal menjadi klausul kontrak, benefit legal bagi vendor, aturan hadiah tertulis, kurangi ketergantungan pada proyek pemerintah, collective action yang diinisiasi bersama regulator. Dari dosen: transparansi total sejak awal dan kesediaan tidak populer.

Bab 6. Shareholders and Business Ethics

A. Materi buku

Pemegang saham sebagai stakeholder. Friedman memandang perusahaan ada untuk pemegang saham; Stout menyebut fokus tunggal itu tidak perlu dan merusak. Kepemilikan perusahaan berbeda dari memiliki rumah (Parkinson; Monks dan Minow): locus of control ada di direksi, kepemilikan terfragmentasi, fungsi dan kepentingan terpisah (pemegang saham mengejar laba, manajer pertumbuhan). Lima hak pemegang saham (Figure 6.1): menjual saham, memberi suara di rapat umum, memperoleh informasi tertentu, menggugat manajer atas pelanggaran, hak residual saat likuidasi; tidak ada hak atas dividen tertentu. Tiga kewajiban manajer (Parkinson): bertindak demi kepentingan perusahaan, duty of care and skill, duty of diligence. Hak pemegang saham sempit tetapi jelas, kewajiban manajer luas tetapi kabur. Definisi: corporate governance adalah aturan, proses, dan struktur yang melaluinya perusahaan diarahkan dan dikendalikan demi kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain.

Hubungan prinsipal agen (Jensen dan Meckling 1976). Prinsipal (pemegang saham, mencari laba dan harga saham) mengontrak agen (manajer, mencari remunerasi, kekuasaan, gengsi). Dua ciri (Shankman): konflik kepentingan bawaan (M&A umumnya mengikis nilai pemegang saham) dan asimetri informasi (prinsipal tidak tahu risiko yang diciptakan manajemen). Kasus pembuka: Olympus (2011, kerugian 1,5 miliar dolar disembunyikan lewat tobashi, CEO Woodford dipecat saat membongkar, nilai pasar jatuh 75 persen), GM (2014, saklar pengapian cacat diketahui lebih dari sepuluh tahun, sampai 150 tewas), Carillion (2018, 43.000 karyawan, utang 1,5 miliar pound).

Model governance (Figure 6.3).

Aspek	Anglo-American	Eropa Kontinental	Asia
Sumber modal	Pasar saham	Bank dan pinjaman	Keluarga, bank, negara
Fokus	Nilai pemegang saham	Pemegang saham, karyawan, tujuan nirlaba	Sama dengan Eropa
Remunerasi	Berbasis kinerja pasar saham	Kurang terkait kinerja	Kurang terkait kinerja
Isu etis	Insider trading, manipulasi laporan	Pemegang saham besar mengalahkan investor kecil	Pelaporan dan transparansi belum berkembang
Keagenan	Karyawan tanpa suara	Dewan pengawas berisi wakil karyawan	Relasional, melibatkan rantai pasok

Anglo-American berbasis pasar dengan one-tier board; Eropa Kontinental (“Rhenish capitalism”) berbasis relasi dengan two-tier board (supervisory board di atas eksekutif, memuat wakil bank dan karyawan). BRIC relasional dengan pergeseran ke pasar; chaebol Korea. Tiga kualifikasi: konvergensi ke model hibrida (sejak 2008 Anglo-American tidak lagi dianggap terbaik), heterogenitas, dan governance deviance (under atau over conform).

Isu etis governance. (1) Executive accountability: sistem agar eksekutif senior dapat dimintai pertanggungjawaban, biasanya lewat dewan; isu inti independensi direktur non eksekutif, syarat Nader dan Boyd: dari luar, tanpa kepentingan finansial lain, masa jabatan terbatas, kompeten, punya sumber daya, diangkat independen; sulit karena direktur sering sebaya dengan eksekutif. (2) Remunerasi eksekutif: opsi saham dimaksudkan menyelesaikan agency problem tetapi membuat gaji meroket; CEO AS 2016 rata rata 15,6 juta dolar, 270 kali gaji rata rata; “Fat Cat Wednesday”; kaitan dengan kinerja lemah (Walsh); masalah merancang gaji kinerja, globalisasi pasar talenta, dewan lemah; reformasi Dodd-Frank. (3) Board diversity: keterampilan, latar belakang, usia, gender, etnis, orientasi seksual; hanya 22 persen perusahaan Inggris yang disurvei punya perempuan di dewan; kuota Norwegia memicu reformasi substantif. (4) M&A: hanya 17 persen dari 700 merger menciptakan nilai (KPMG); demerger HP, L’Oréal menjual The Body Shop; hostile takeover (“pasar untuk kendali korporasi”) merugikan pemegang saham tersisa jika pengambil alih asset stripper; “Neutron Jack” Welch memangkas karyawan setelah akuisisi. (5) Pasar finansial: faith stocks (dot-com, Amazon, produk subprime), high-frequency trading (flash crash Mei 2010), short selling (hedge fund untung 200 juta pound dari Carillion), insider trading: transaksi atas informasi material non publik; empat argumen Moore (Table 6.1): fairness (paling lemah tetapi paling sering), misappropriation, harm, fiduciary (paling kuat); kasus Rajaratnam, Gupta, SAC Capital 1,8 miliar dolar. (6) Perantara: Big Four dan tiga lembaga pemeringkat sebagai oligopoli; creative accounting; lembaga pemeringkat memberi triple A pada sekuritas beracun, Lehman berperingkat A sehari sebelum runtuh. (7) Private equity (Burger King dari 40.000 ke kurang dari 3.000 karyawan) dan hedge fund yang opak. (8) Cryptocurrency: mata uang digital terenkripsi; pro (murah, aman, inklusif), kontra (tidak teregulasi, pencucian uang, bisa hilang tanpa repositori).

Globalisasi. Pasar finansial global tanpa pemerintah pengatur; sovereign wealth funds dari negara non demokrasi; spekulasi internasional (CDS pada Yunani); persaingan tidak adil dengan negara berkembang (spekulasi pangan); surga pajak (Paradise Papers). Reformasi: Sarbanes Oxley, Dodd-Frank, kode governance di 92 negara dengan “comply or explain”, King Code Afrika Selatan. Keuangan Islam: larangan riba dan gharar, berbagi risiko, larangan haram, didukung aset nyata; sukuk; lebih stabil saat 2008.

Pemegang saham sebagai warga. Shareholder democracy (Parkinson): kekuatan voting retrospektif, investor institusi lebih berpengaruh (menyingkirkan CEO Yahoo dan Ballmer). Table 6.2: shareholder activism (isu tunggal, aktif, mencari keterlibatan dan publisitas; definisi: menggunakan hak pemegang saham untuk mengubah praktik perusahaan; resolusi AS 2,56 triliun dolar) versus socially responsible investment (banyak isu, pasif; definisi: menggabungkan imbal hasil finansial dengan tujuan sosial, etis, lingkungan; ESG; negative screening mengecualikan senjata, tembakau, judi, pekerja anak; positive screening memasukkan teknologi hijau, keberagaman, rantai pasok berkelanjutan; market-led funds memakai riset Vigeo Eiris, deliberative funds kriteria sendiri). Kekhawatiran Vogel: kualitas informasi, kriteria ideologis, terlalu inklusif, terlalu menekankan imbal hasil. Kepemilikan untuk keberlanjutan: indeks DJSI (best in class, 10 persen teratas) dan FTSE4Good dengan kritik data dari perusahaan sendiri dan fokus proses; model alternatif: milik negara, milik keluarga (patient capital, Tata), koperasi (omzet 300 teratas 2,53 triliun dolar; UK Co-operative Group gagal), social purpose corporations (Benefit Corporation, Community Interest Company). Case 6 klub sepak bola: komersialisasi mengubah klub komunitas menjadi industri; 27 klub Inggris melantai di bursa lalu tinggal tiga; kepemilikan privat berutang (Glazer, Abramovich); 92 insolvensi; solusi Bundesliga 50+1, UEFA Financial Fair Play (Manchester City didenda 60 juta euro), supporters’ trust, fit and proper test; Barcelona dan Real Madrid milik anggota.

Poin ujian. Mengapa kepemilikan perusahaan berbeda dari properti; lima hak dan tiga kewajiban; definisi governance; prinsipal agen dengan dua ciri; Figure 6.3 dan one-tier versus two-tier; syarat independensi; remunerasi dan opsi saham; empat argumen Moore; penyebab etis krisis 2008; hostile takeover pro kontra; activism versus SRI; screening; kritik DJSI; empat model kepemilikan alternatif.

B. Narasi kelas (19 September 2026, sesi pagi)

Dosen membuka dengan tiga kriteria transaksi etis: harga disepakati, tidak ada informasi menyesatkan, niat baik. Kasus akuisisi 30 persen saham perusahaan tambang oleh pengusaha besar Kalimantan: indikasi persetujuan RKAB “dibantu” karena pembeli punya pengaruh (konflik kepentingan); metode uji: bandingkan kondisi stakeholder sebelum, sesudah, dan proyeksi; seorang peserta menawarkan pembacaan “retaliasi” historis sehingga penilaian tidak hitam putih. Corporate raider: membeli perusahaan sakit untuk disehatkan (value creation) etis; menekan nilai saat beli lalu menjual di atas nilai wajar (value extraction) tidak etis karena mengeksploitasi asimetri informasi. Diskusi etika publik soal rapat DPD yang dihentikan karena telepon “istana” (dinilai bukan lagi soal etika tetapi keterbatasan mental), kebijakan 200 juta rekening baru padahal yang belum punya rekening sekitar 46 juta jiwa sehingga berisiko rekening dormant dan jual beli rekening untuk judi daring, dan pidato Boediono tentang prasyarat ekonomi demokrasi. Kebijakan subsidi sepeda motor Rp3 juta per unit yang menggeser rencana transportasi publik dipakai sebagai contoh kebijakan populer jangka pendek yang tidak sustainable.

Kelompok 5 memaparkan definisi, evolusi dari Henry Ford ke pemisahan kepemilikan, tiga ciri kepemilikan modern, lima hak (urutan likuidasi: karyawan, pajak, lalu pemegang saham), tiga kewajiban, enam pertanyaan governance, agency problem, kerangka global (Indonesia disebut campuran: pola keluarga Asia tetapi fokus shareholder value Amerika; contoh keluarga pendiri di BOD dan BOC, off-taker yang duduk di pengawasan), empat isu etis, M&A, pasar finansial (presenter menyebut bursa akan memberlakukan short selling resmi pada Oktober, tahun tidak jelas), auditor dan lembaga pemeringkat (KPMG pada Carillion; rating AAA untuk KPR “NINJA”), crypto, activism, SRI, indeks, kepemilikan alternatif, dan hubungan dua arah. Saat dosen bertanya apakah komisaris di perusahaan peserta memenuhi kriteria independensi, banyak yang mengakui tidak, terutama soal kompetensi dan sumber daya riset (contoh PSSI, PLN, mobilitas eksekutif BUMN); secara formal lolos fit and proper, secara substansi belum tentu.

Dosen menjelaskan dua sisi masalah governance: agen mengkhianati prinsipal (Olympus, GM, Carillion) dan prinsipal memakai agen secara tidak etis (pemilik tunggal klub). Analisis GM: logika “klaim korban lebih murah dari recall” adalah kegagalan governance pada akuntabilitas dan transparansi; prinsip utilitarian lemah dalam praktik karena manfaat direduksi ke uang dan nyawa non tradable; “do the right thing in the first time”; konflik insinyur lawan pemasaran biasanya dimenangkan pemasaran; pola “kapok lombok” di Ford, Toyota, VW; social accounting belum wajib sehingga biaya non finansial diabaikan. Data center AI yang rakus listrik dan air: Malaysia dan Singapura membatasi, Indonesia belum; “in the absence of regulation, ethics must be there”. Shareholder loan induk ke anak: related party transaction dengan konflik kepentingan; solusinya batas persentase, suku bunga lewat SK formal (misalnya BI Rate ditambah margin tetap), dan transparansi; bagi BUMN ketidaktransparanan berujung pemeriksaan BPK. Pasar saham tidak menghukum emiten yang terlibat korupsi karena ritel peduli tetapi tidak punya suara, institusi punya suara tetapi tidak bereaksi. Kapal Virgo 8 (lihat bagian D). MESOP menyelaraskan kepentingan (congruency) tetapi bisa diakali, misalnya direksi mayoritas memainkan laporan untuk menekan harga saat membeli kembali, sehingga perlu larangan short selling oleh insider.

Struktur governance: direksi, komisaris, komite audit, komite risiko, komite nominasi dan remunerasi. Dilema BPD yang diminta pemda menjalankan program berisiko: tidak ada jawaban tunggal, logika ideal terbalik karena pengelola yang paling tahu risiko. BUMN dan PSO: tidak salah menjalankan penugasan rugi demi manfaat sosial asalkan dinyatakan eksplisit, pelaporan komersial dan PSO dipisah, governance kuat agar status PSO tidak disalahgunakan. Praktisi pengelola air bercerita menolak perintah kementerian menggali gunung untuk air dengan analisis multidisiplin, rekomendasi tertulis, pandangan Kejaksaan, dan rapat resmi bernotulensi; kementerian mundur. Semua pemegang saham bertanggung jawab karena memengaruhi arah lewat hak suara; informasi ke atas sering sudah disaring, maka pimpinan harus sesekali turun ke lapangan.

C. Studi kasus Kelompok 5

Olympus (tobashi). Produsen kamera dan endoskopi Jepang menyembunyikan kerugian sejak sekitar 2005 (buku: dua dekade) dengan mengakuisisi perusahaan kecil di atas nilai wajar dan fee penasihat besar untuk menutup kerugian lama. 2011 CEO luar Michael Woodford mempertanyakan, dipecat, lalu membuka ke publik; saham jatuh 70 sampai 75 persen; pimpinan mundur; Olympus membentuk komisaris independen dan melepas bisnis kamera. **General Motors (saklar pengapian).** Cacat pada mobil 2001 sampai 2005 mematikan mesin dan kantung udara; diketahui sekitar 2005, ditutupi sampai 2014 karena klaim korban dihitung lebih murah dari recall; sekitar 124 tewas (buku sampai 150); recall, denda, dana kompensasi. **Carillion.** Kontraktor pemerintah Inggris bermargin tipis memakai akuntansi kreatif dengan proyeksi pendapatan agresif; terendus 2017, bank menolak pinjaman Januari 2018, dilikuidasi; 43.000 karyawan dan dana pensiun terancam; auditor KPMG tidak menemukan masalah; hedge fund untung dari short selling. Benang merah: asimetri informasi, manajemen menyembunyikan kondisi buruk demi jangka pendek. **Klub sepak bola.** Lima klub berpendapatan tertinggi 2017 (juta dolar): Manchester United 765 (NYSE, mayoritas Glazer, utang dibebankan ke klub), Barcelona dan Real Madrid 688 (milik anggota), Bayern Munich 657 (75 persen anggota, 25 persen Adidas, Audi, Allianz; aturan 50+1), Manchester City 583 (Sheikh Mansour sejak 2008). Dilema: logika ownership (aset finansial, ROI, pemegang saham memutuskan) lawan logika stakeholder (institusi komunitas, kejayaan dan identitas, fans punya klaim moral tanpa hak formal). Empat isu universal: agency problem, ketimpangan kompetisi, Financial Fair Play sulit ditegakkan, legitimasi moral versus kontrol formal. Kesimpulan: bukan memilih model terbaik, tetapi memastikan capital, control, accountability, dan stakeholder interest hadir.

D. Jawaban contoh soal: lima kasus Bab 6

	Olympus	General Motors	Carillion
Dilema dan prinsip dilanggar	Mengakui kerugian lama dan malu, atau terus menyembunyikan; melanggar kejujuran laporan, fidusia dan duty of care, hak informasi pemegang saham, akuntabilitas; membungkam Woodford pelanggaran tambahan	Biaya recall dan reputasi lawan keselamatan; nyawa diukur biaya klaim; melanggar hak konsumen atas keselamatan dan informasi, kejujuran ke regulator, ethic of care, akuntabilitas; utilitarian disalahgunakan	Mengakui proyek rugi atau menampilkan proyeksi optimis agar bisa berutang; melanggar kejujuran dan kehati hatian, duty of care, hak kreditur, karyawan, pensiunan, independensi auditor; hedge fund untung dari kejatuhan adalah isu etis pasar
Pelaku	Chairman dan eksekutif keuangan; dewan tidak independen yang menyetujui pemecatan; auditor dan penasihat; model relasional Asia dengan transparansi lemah	Manajer teknik dan hukum yang memilih diam; pimpinan yang membiarkan budaya “jangan bawa kabar buruk”; pola industri (Ford, Toyota)	Direksi yang tetap membayar dividen dan bonus; dewan yang tidak menantang asumsi; auditor; pemerintah sebagai klien yang memberi kontrak margin tipis
Dirugikan	Pemegang saham publik (saham jatuh 75 persen), karyawan, Woodford, kepercayaan governance Jepang	Korban jiwa dan keluarga, konsumen, pemegang saham, karyawan, regulator	43.000 karyawan dan pensiunan, pemasok kecil tidak dibayar, proyek publik terbengkalai, pemegang saham, pembayar pajak
Lesson learned	Asimetri informasi bisa menipu dua dekade; dewan tidak independen tidak menangkap masalah; whistleblower di puncak pun bisa dipecat; akuisisi dengan harga tidak wajar adalah tanda bahaya	Akar masalah kegagalan akuntabilitas dan transparansi; lakukan yang benar sejak awal; biaya sosial yang tidak tercatat diabaikan (perlu social accounting); perusahaan jera sesaat	Akuntansi kreatif menunda dan memperbesar ledakan; perantara dengan kepentingan klien gagal; model margin tipis dan utang tidak punya ruang salah
Pencegahan	Komisaris independen sesuai Nader dan Boyd, komite audit menelaah akuisisi dan fee, rotasi auditor, perlindungan pelapor di semua level, budaya mempertanyakan senior	Hak veto keselamatan bagi insinyur dan eskalasi ke dewan, tenggat pelaporan cacat dengan sanksi pidana, indikator kinerja memuat keselamatan, regulator yang mengawasi data kecelakaan sendiri	Pengakuan pendapatan konservatif, pembatasan dividen saat arus kas negatif, pisahkan audit dari non audit, pengawasan kesehatan keuangan kontraktor pemerintah, dana pensiun terpisah, aturan short selling transparan

	Kepemilikan klub sepak bola	Kapal Virgo 8 (dibahas dosen)
Deskripsi	Model kepemilikan berbeda: publik berutang (Manchester United), milik anggota (Barcelona, Real Madrid), hibrida 50+1 (Bayern), pemilik tunggal (Manchester City); Financial Fair Play sulit ditegakkan pada klub bermodal besar	Kapal tenggelam di Laut Jawa, 149 korban; investigasi Kompas dan ITS: kapal Jepang 25 tahun untuk pelayaran pantai, kembarannya sudah jadi besi tua, berlayar berbendera Mongolia, dimodifikasi di Batam agar memuat mobil, dokumen kelas dan refitting bisa “dimainkan”
Dilema dan prinsip dilanggar	“Siapa memiliki” lawan “untuk siapa dijalankan”; fairness kompetisi saat sukses dibeli; keadilan bagi fans saat utang akuisisi dibebankan ke klub; transparansi motif pemilik tunggal; sisi kedua governance: prinsipal memakai agen secara tidak etis	Biaya kapal baru lawan untung kapal bekas; melanggar hak keselamatan penumpang, kejujuran sertifikasi, kepatuhan substansial bukan dokumen, ethic of care pada masyarakat tanpa pilihan transportasi; alasan “turbulensi” ditolak dosen
Pelaku	Pemilik dan dewan; pada model leverage pemilik yang membebankan utang; regulator yang tidak konsisten	Pemilik dan operator yang memodifikasi dan mengakali refitting; penerbit dokumen tanpa pemeriksaan nyata; regulator yang membiarkan kapal yang di Singapura atau Belanda sudah tidak mungkin beroperasi
Dirugikan	Suporter dan komunitas dengan klaim moral tanpa hak formal, klub kecil, pemain, klub itu sendiri yang menanggung bunga	149 korban dan keluarga, penumpang selamat, masyarakat kepulauan, negara yang menanggung pencarian dan reputasi
Lesson learned	Tidak ada model otomatis etis; yang dinilai kualitas governance; empat unsur harus hadir: modal, kejelasan kontrol, akuntabilitas, keterlibatan stakeholder	Umur teknis beda dari umur ekonomis; sertifikasi bisa simbolis jika pengawasan tertutup (seperti ISO pada Abengoa); tanpa regulasi tegas etika harus hadir; nyawa tidak masuk kalkulasi untung rugi
Pencegahan	Kursi atau suara suporter (model Jerman), transparansi sumber dana dan motif pemilik, larangan membebankan utang akuisisi ke klub, Financial Fair Play tanpa pandang bulu, tujuan klub ditulis formal dalam anggaran dasar	Batas usia dan asal kapal penumpang, larangan modifikasi di luar desain tanpa sertifikasi ulang, pemeriksaan fisik refitting oleh badan klasifikasi independen, keterbukaan dokumen kelas, sanksi pidana pemalsuan; usulan dosen: dengan sekitar Rp5 triliun pemerintah bisa membeli kapal baru yang layak

Topik Pelengkap Bab 4. Ethical Leadership dan Kasus eFishery

A. Kaitan dengan buku

Silabus menempatkan Ethical Leadership dalam pertemuan Bab 4 dan kuliah tamu. Di buku intinya ada di Bab 5: kepemimpinan etis adalah peran manajer senior menetapkan nada etis organisasi; pemimpin harus menjadi moral person (integritas) sekaligus moral manager (membangun sistem, imbalan, dan sanksi). Bab 4 menyumbang Kohlberg, taktik rasionalisasi, dan moral muteness; Bab 6 menyumbang agency theory dan asimetri informasi. Kelompok 6 memakai ketiganya.

B. Narasi kelas (19 September 2026, sesi siang)

Kelompok 6 (Dara dan Aga) membahas startup teknologi perikanan yang menerima investasi besar termasuk Temasek, memanipulasi laporan bertahun-tahun, dan terbongkar lewat whistleblower internal; endorsement KKP membuat investor asing lebih yakin. Klaim versus realitas: 24.000 kolam diberi pakan padahal sekitar 4.000 aktif; 400.000 unit terpasang padahal sekitar 24.000 valid; dalam diskusi disebut klaim omzet sekitar Rp12 sampai 12,5 triliun. Dua versi laporan keuangan (investor dan internal). Kronologi pembongkaran: mekanisme whistleblower muncul setelah governance dibenahi, laporan ke dewan pengawas, verifikasi dan skeptisisme, investigasi forensik FTI dari Singapura, rapat direksi memutuskan jalur pidana. Founder merangkap CEO, direktur direkrut tetapi tanpa komisar independen; rekomendasi kelompok: investor menunjuk agen independen sebagai “mata dan telinga”, kuasa tidak terpusat pada satu orang. Pihak terdampak: pembudidaya (harga beli ikan diturunkan sepihak dari Rp26.000 ke Rp23.000 sehingga klaim “demi petani” tidak valid), investor, karyawan (PHK), dan paling sistemik ekosistem startup.

Kegagalan due diligence: investor hanya membaca laporan manajemen; seharusnya bertanya ke karyawan dan petani, cek aset fisik, agen internal, dan sampling audit acak yang murah dibanding investasi triliunan. Fraud triangle versi kelas: niat, kelemahan sistem, ekosistem “percaya dulu verifikasi belakangan” di era bakar uang. Sisi positif: jalur whistleblower bekerja meski tanpa komisar formal. Risiko framing: pelaku bisa membalik narasi “perusahaan hancur karena dewan meminta investigasi”.

Perbandingan CEO Japan Airlines yang memotong gaji dan fasilitasnya sendiri saat rugi: transparan dan menanggung sendiri, jauh lebih etis daripada memoles data. Dosen mengamati founder muda berlatar STEM kuat secara teknis tetapi lemah di tata kelola dan pajak (omzet di bawah Rp4,8 miliar tarif final 0,5 persen; di atasnya butuh laporan rapi untuk insentif).

Diskusi lanjutan: pertanyaan apakah utilitarianisme bisa membenarkan manipulasi “demi karyawan dan perusahaan” dijawab tidak, itu playing victim dan rasionalisasi; dampak sistemik lebih besar dari manfaat sesaat. Kerangka menilai pemimpin dari sudut investor: budaya GCG (whistleblower, laporan auditable), konsistensi ucapan dan tindakan, representasi diri pemimpin dalam budaya, investigasi internal ke karyawan dan operasi; ditambah rekam jejak, lingkungan sosial founder, dan endorsement pihak terpercaya. Pergeseran istilah: tone from the top (nilai hanya disuarakan) ke tone at the top (benar benar dijalankan). Investor besar menempatkan wakil di posisi kunci (contoh East Ventures di Shipper), tetapi double bookkeeping tetap bisa menipu auditor eksternal; usulan cross-check lewat data pajak

(omzet Rp12 triliun seharusnya PPN sangat besar). Dilema bertahan etis di lingkungan tidak etis: social contract “memperparah sedikit” bukan pembenaran; “seberapa kuat tetap bersih di tengah tempat sampah”; analogi “ikan busuk dari kepalanya” dan “ikan di air tercemar tampak hidup padahal sakit”.

Iklim investasi: kasus fraud membuat VC ragu; regulator perlu memulihkan kepercayaan (audit eksternal rutin, dewan pengawas independen); persepsi pelaku bisnis bahwa iklim sekarang “37 derajat”; BCA berinvestasi miliaran dolar ke luar negeri; risiko politik, pemblokiran rekening yang dieksekusi dari pusat pada malam libur; manipulasi pajak “by system”; ketimpangan pajak karena pegawai dipotong otomatis sedangkan pelaku besar bisa merekayasa dan ekstensifikasi menasar warteg; tax expenditure (tax holiday, insentif, amnesti) sah jika multiplier besar tetapi memperlebar kesenjangan; pelarian modal konglomerat; paradoks insentif ratusan triliun untuk asing sementara domestik keluar, yang paling dirugikan masyarakat kecil tanpa akses hedging.

Materi dosen tentang kepemimpinan dan governance: pembatasan masa jabatan agar organisasi tidak bergantung satu orang; kombinasi orang buruk dan sistem lemah paling merusak; jangan mengkultuskan pemimpin, governance dan check and balance harus independen dari kualitas moral individu (analogi Orde Lama dan Orde Baru: kekuasaan terlalu lama melemahkan check and balance); unsur check and balance korporasi: komisaris, auditor internal dan eksternal, direksi; kolusi agen dan prinsipal melawan pihak ketiga pada kartel telekomunikasi (manajemen dapat bonus, pemegang saham dividen, konsumen dirugikan) sehingga perlu wakil kepentingan masyarakat dan regulasi antimonopoli (KPPU, Sherman Act). Tiga level pelanggaran: individu, organisasi, sistem; perbaikan dimulai dari individu.

Menjawab Mas Juan (“kalau semua curang, bagaimana jika saya tidak ikut?”): room for improvement besar, Indonesia dengan governance baik berpotensi melampaui Singapura; cari “cahaya di ujung terowongan”, jangan membenarkan diri. Strategi multinasional menghindari “me too” (dari praktisi Danone): lingkungan taat asas, penegakan administratif internal, reverse peer pressure (tidak patuh dianggap aneh). Yamaha, Danone, Indofood bertahan karena governance kuat; pertanyaan retorik dosen “mana perusahaan Indonesia yang bisa keluar negeri dan survive”; counter argument tentang persaingan tidak sehat (air mineral dan kadar gula yang dilaporkan tetapi pemerintah diam karena takut pengangguran). “Do the right thing from the beginning”: perusahaan berstandar rendah menikmati margin semu lalu mengancam PHK saat dipaksa naik standar.

Kasus perusahaan kesehatan (kemungkinan Theranos): CEO merasa “seperti dewa”, data direkayasa, perusahaan jatuh dan keluarga hancur; kasus akuntan skandal korporasi yang bisa tidur setelah dipenjara dan bekerja memotong rumput 40 dolar per hari; PLN dan risiko energi AI yang memperlebar kesenjangan daerah 3T. Nasihat penutup: buat dokumentasi tertulis pribadi “pada tanggal sekian saya diperintah A untuk hal ini dan saya menolak”; di belakang tiap orang ada keluarga; biarkan orang lain berpesta, yang penting bertahan jangka panjang dengan integritas.

C. Studi kasus Kelompok 6: eFishery

Slide teori. Kohlberg tiga level dengan aplikasi bisnis; lima teknik rasionalisasi (denial of responsibility, injury, victim, social weighting, appeal to higher loyalties) dan moral muteness; moral person versus moral manager (Treviño, Hartman, Brown; Kotter tentang leadership versus management); agency theory dan asimetri informasi (Jensen dan Meckling). **Kronologi.** 2013 berdiri di Bandung dengan smart feeder; 2018 arus kas seret, manajemen memoles laporan dan bertahan enam tahun; 2018 sampai 2023 pendanaan SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund; 2023 sampai 2024 unicorn, valuasi di atas 1

miliar dolar; akhir 2024 whistleblower dan investigasi forensik FTI Consulting; temuan: pendapatan Januari sampai September 2024 diklaim 752 juta dolar, realitas 157 juta dolar, rugi bersih 35,4 juta dolar; 29 April 2026 Pengadilan Negeri Bandung memvonis pendiri sekaligus CEO 9 tahun penjara atas penggelapan dan pencucian uang, dua mantan eksekutif bersalah; KWAP (dana pensiun Malaysia) menyelidiki investasi RM163,4 juta. **Analisis kelompok.** Leadership gagal menjadi moral manager: beda ucapan dan tindakan, moral person tanpa sistem, pembenaran “investor tetap untung” (denial of injury) tanpa pengawasan internal. Agency problem: due diligence besar tetap kebobolan, governance bergantung satu figur, dampak lintas negara. Empat pelajaran: ethical leadership adalah sistem bukan karisma; governance fondasi bukan pelengkap; pembenaran bertahan selama tidak ada pengawasan luar; investor dan regulator tidak boleh hanya mengandalkan laporan manajemen.

D. Jawaban contoh soal: eFishery

Dilema etikanya apa dan prinsip apa yang dilanggar?

Pada 2018 pendiri bisa mengakui kinerja buruk dengan risiko kehilangan pendanaan, atau memoles angka demi pertumbuhan, karyawan, dan misi membantu petambak; yang dipilih manipulasi dengan pembenaran “tidak ada yang dirugikan” (denial of injury) dan “demi petambak” (appeal to higher loyalties). Prinsip yang dilanggar: kejujuran dan transparansi kepada pemberi modal, kewajiban fidusia agen, hak investor atas informasi benar, hukum pidana, fairness kepada petambak yang harganya ditekan sepihak. Pendiri mungkin moral person yang meyakinkan tetapi gagal menjadi moral manager; sistem justru dibangun untuk menyembunyikan. Utilitarianisme tidak bisa membenarkannya karena dampak sistemik jauh melampaui manfaat sesaat.

Pelakunya siapa?

Pendiri sekaligus CEO yang memerintahkan atau melakukan pemalsuan, dibantu dua eksekutif yang divonis. Organisasi: struktur yang memusatkan kuasa pada satu figur tanpa komisaris independen. Sistem: iklim “percaya dulu verifikasi belakangan” di era bakar uang, due diligence yang hanya membaca laporan manajemen, endorsement lembaga negara yang menambah rasa aman semu. Fraud triangle: niat, kelemahan sistem, ekosistem pendukung.

Adakah yang dirugikan?

Investor (SoftBank, Temasek, Sequoia India, 42XFund) yang menanam modal berdasarkan angka palsu; peserta dana pensiun KWAP; karyawan yang di PHK; petambak yang bergantung pada ekosistem dan ditekan harganya; dan paling sistemik, ekosistem startup Indonesia karena investor asing makin waspada dan startup jujur terkena efek domino.

Lesson learned-nya apa?

Karisma bukan governance: nilai harus menjadi sistem, bedanya tone from the top dan tone at the top. Asimetri informasi bisa mengelabui investor sebesar apa pun jika verifikasi hanya bersandar pada laporan; sampling lapangan murah dibanding investasi triliunan. Governance adalah fondasi: begitu whistleblower dan dewan pengawas berfungsi, kebohongan enam tahun terbongkar. Rasionalisasi bertahan selama tidak ada pengawasan luar. Pesan dosen: jangan mengukutuskan pemimpin, batasi masa jabatan, check and balance harus independen dari moral individu.

Apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya?

Investor: due diligence lapangan (wawancara karyawan dan petambak, cek aset, sampling acak), klausul wakil investor di posisi kunci, audit eksternal rutin, cross-check data pajak. Perusahaan: komisaris independen dan komite audit sejak pendanaan besar, pemisahan fungsi keuangan dari pendiri, pembukuan tunggal yang auditable, whistleblowing dilindungi, pembatasan kuasa satu orang. Pemimpin: menjadi moral manager dengan sistem, membuka diri diingatkan agar tidak lahir budaya “asal bapak senang”. Regulator: aturan pengawasan startup berpendanaan besar, dewan pengawas independen, penindakan tegas untuk memulihkan kepercayaan.

Rangkuman Lintas Bab dan Bekal Ujian

Bab	Pertanyaan inti	Alat
1 Introducing	Apa itu etika bisnis dan mengapa penting	Definisi, etika dan hukum, globalisasi, sustainability, triple bottom line
2 Framing	Apa tanggung jawab perusahaan dan kepada siapa	Carroll, stakeholder theory, corporate citizenship, akuntabilitas dan transparansi
3 Evaluating	Bagaimana menilai benar salah secara sistematis	Egoisme, utilitarianisme, Kant, hak, Rawls, virtue, care, discourse, postmodern
4 Making Decisions	Mengapa orang baik mengambil keputusan buruk	Rest, Kohlberg, faktor individu dan situasional, moral intensity, framing, rasionalisasi
5 Managing	Bagaimana organisasi mengelola etika	Sembilan komponen, kode etik, salience, social accounting, EMS, compliance dan values, ethical leadership
6 Shareholders	Bagaimana etika bekerja antara pemilik dan pengelola	Hak dan kewajiban, governance, agency problem, model dunia, pasar finansial, activism, SRI, kepemilikan alternatif

Pesan dosen yang berulang. Patuh hukum tidak sama dengan patuh etika; etika adalah rem, bukan penghambat; tiga level individu, organisasi, sistem; suap adalah biaya tanpa nilai tambah; prinsip utilitarian mudah dibelokkan dan nyawa tidak masuk kalkulasi; tanpa regulasi etika harus hadir dan lakukan yang benar sejak awal; transparansi total dan dokumentasi tertulis adalah strategi antikorupsi praktis; jangan mengkultuskan pemimpin; hitung beban yang tersebar lebih dulu; saat menerima perintah tidak etis buat analisis tertulis, rekomendasi resmi, rapat bernetulensi, dan catatan pribadi penolakan.

Prinsip yang bisa dikutip saat menjawab “prinsip apa yang dilanggar”.

Prinsip	Sumber	Pertanyaan uji
Kejujuran dan transparansi	Bab 2 (disclosure, clarity, accuracy), Bab 6	Apakah informasi benar, jelas, tepat waktu?
Keadilan distributif	Bab 3 (Rawls)	Siapa menikmati manfaat, siapa menanggung beban; apa pilihan di balik veil of ignorance?
Keadilan prosedural dan discourse	Bab 3	Apakah pihak terdampak ikut memutuskan?

Prinsip	Sumber	Pertanyaan uji
Hak asasi dan hak stakeholder	Bab 3 (Locke, UNGP)	Hak siapa dilanggar, termasuk di rantai pasok?
Kewajiban Kant	Bab 3	Bisakah diuniversalkan; adakah orang yang dipakai sekadar alat?
Utilitarianisme	Bab 3	Jika semua dampak dihitung, positifkah; apakah aturannya tetap baik jika semua memakainya?
Virtue dan integritas	Bab 3, Bab 4	Apa yang dilakukan orang berkarakter baik di posisi ini?
Ethic of care	Bab 3	Solusi mana memelihara relasi dengan yang terdampak?
Fidusia dan duty of care	Bab 6	Apakah manajer bertindak demi perusahaan dengan kompeten dan tekun?
Akuntabilitas dan independensi pengawasan	Bab 2, Bab 6	Siapa mengawasi, dan apakah pengawasnya bebas kepentingan?
Corporate rights dan corporate effect	Bab 2 (Evan dan Freeman)	Apakah perusahaan melanggar hak pihak lain dan bertanggung jawab atas dampaknya?

Soal benar atau salah. Tulis posisi, dasar konsep buku, dan konteks yang bisa mengubah jawaban. Contoh: “Filantropi besar membuktikan perusahaan sudah bertanggung jawab sosial” salah, karena tanggung jawab filantropis ada di puncak piramida Carroll dan tidak menggantikan lapisan etis (kasus Djarum); tetapi dalam bencana filantropi langsung memang tepat, jadi penilaian kontekstual.

Istilah wajib. Business ethics, morality, ethics, ethical theory, globalization, race to the bottom, sustainability, triple bottom line, fiduciary responsibility, CSR, Carroll’s pyramid, explicit dan implicit CSR, stakeholder, normative, descriptive, instrumental, corporate citizenship (limited, equivalent, extended), accountability, transparency, absolutism, relativism, pluralism, egoism, utilitarianism (act, rule), categorical imperative, human rights, veil of ignorance, difference principle, virtue ethics, ethic of care, discourse ethics, postmodern ethics, Rest’s four stages, cognitive moral development, locus of control, moral intensity, moral framing, moral muteness, rationalization, bureaucracy, business ethics management, code of ethics, stakeholder salience, social accounting, GRI, ISO 14001, EMAS, compliance dan values orientation, ethical leadership, moral person, moral manager, tone at the top, shareholder rights, corporate governance, agency problem, information asymmetry, non executive director, executive remuneration, hostile takeover, insider trading, short selling, shareholder activism, SRI, screening, alternative ownership.